

إشكالية التجريم في بيئة

التحول الرقمي - دراسة تحليلية تأصيلية

The Problem of Criminalization in the Digital Transformation Environment—An Analytical and Fundamental Study



مستشار دكتور¹ محمد جبريل إبراهيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

Doctor Consultant Mohamed Gebril Ibrahim

Vice President of the State Litigation Authority

¹ Email : gebrelmohamed865@gmail.com

ملخص :

لا أحد ينكر ما يقدمه التحول الرقمي من سبل راحة وتيسير في أداء الأعمال ، والسرعة والدقة في إنجازها ، حيث وفرت هذه التقنيات إمكانية تحقيق الطفرة الحضارية للإنسانية عن طريق توظيفها في كافة المجالات الصناعية، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وكذلك في خدمة النواحي الأمنية وكشف الجرائم ، وأيضاً في خدمة العدالة وتحقيق الإثبات الذي قد تعجز عن تحقيقه الوسائل التقليدية .

إلا أن التحول الرقمي جاء وصحبه العديد من الإشكاليات الالكترونية بشكل ظاهر ، ومن ذلك هتك الستر المجتمعي ونشر المعلومات والبيانات ، والاعتداء على الحياة الخاصة وكشف الأسرار ، وجرائم الابتزاز الالكتروني، والهجمات السيبرانية، والاحتيال والنصب الالكتروني وغيرها ، كما ظهرت مشكلات عديدة في الحياة الاجتماعية بسبب سهولة التواصل ، كالخيانة والرشوة وأشكال العنف الأسري ، بالإضافة الى انتشار التنمر الالكتروني ، ولا ننسى انتشار البطالة بسبب الاستغناء عن الأيدي العاملة ، وهو ما خلق إشكاليات عديدة أمام قانون العقوبات .

الكلمات المفتاحية : التحول الرقمي . إشكاليات العقاب . القانون الجنائي.

Summary :

No one denies what digital transformation provides in terms of comfort and facilitation in the performance of work, and the speed and accuracy in its completion, as these technologies provided the possibility of achieving a civilizational leap for humanity by employing them in all industrial, economic, and social fields, as well as in serving security aspects and crime detection, as well as In serving justice and achieving proof that traditional means may not be able to achieve.

However, the digital transformation was accompanied by many electronic problems in an obvious way, such as the violation of the societal veil, the assault on private life, the crimes of electronic extortion, cyber attacks, fraud and electronic fraud, etc. Many problems also appeared in social life due to the ease of communication, such as betrayal and vice. And forms of domestic violence, in addition to the spread of electronic bullying, and do not forget the spread of unemployment due to layoffs.

key words : Digital transformation. . Criminal Law

مقدمة :

أصبح التحول الرقمي⁽¹⁾ مهيمن على الحياة بصورة ظاهرة، فبات يحيط بالإنسان من كل جانب، منذ تسجيل بياناته وإشهاد ميلاده ووفاته في الأحوال المدنية، وتعاملاته التجارية وعقوده الإلكترونية، وتوقيعه الإلكتروني على المحررات والمستندات الإلكترونية، وكذلك في تسوقه الإلكتروني ، وفي تعاملاته البنكية والمصرفية وتحويل الأموال وسحبها وإيداعها، وكذلك في مخالفاته المرورية، وخدمات العدالة والإثبات وحتى في تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالسوار الإلكتروني⁽²⁾ .

فما من شيء حولنا إلا وقد دخل فيه التحول الرقمي بداية من خدمات حجز تذاكر السفر ، وحجز وجبات الطعام في المطاعم ، حتى دخل التحول الرقمي في استخدام الثلاجات والتكييفات والمراوح والموبايلات وشاشات التلفاز ،مرورا بالسيارات والطائرات والروبوتات ، وهو ما جعل التحول الرقمي ليس مجرد هدف مستقبلي تسعى الدولة لتحقيقه ، ولكنه بات حقا للفرد يجب تمتعه به، وحمايته وتوفيره له في كافة نواحي الحياة⁽³⁾ .

وبالرغم من ذلك فإن للتحول الرقمي مستلزمات بيئية وبشرية تجعل البيئة المحيطة مناسبة لتلقى هذا التحول ، كما تجعل الفرد أكثر مرونة ، وأسرع تقبل للتغيرات والتحولات ، مما يساعده على التعايش مع هذه التطورات والمستحدثات التي طالت كل جوانب الحياة ، ومن ثم فإن معارضة التحول الرقمي يجعل كل فائدة منه مجرد ضرر ، فيكون التحول الرقمي محض ديكور أو زينة لا طائل من ورائها غير العرقلة والتعقيد ، وهو ما نلاحظه في الأماكن التي تحولت للأنظمة الرقمية ، في المصالح الحكومية والبنوك والمصارف وغيرها .

كما أن التحول الرقمي له متطلبات تشريعية حتى يمكن جني ثماره وتحاشي مضاره ، وإلا سيكون المجتمع مثل ملعب كرة القدم الذي ينزل فيه مجموعة من الهواة بدون حكم ينظم لعبهم و يدير لعبتهم . ولا ننكر أن التحول الرقمي قد داهم المجتمع وعلى غفلة من أمره ، إلا أن ذلك لا يُعد مبررا للتراخي عن وضع الإطار القانوني للتحول الرقمي ، فغياب هذا الإطار يجعل تحديات ومخاطر التحول الرقمي أكثر من فوائده⁽⁴⁾ .

فقد ظهرت الثغرات القانونية الواضحة فيما يتعلق بحماية البيانات والمعلومات الشخصية، وهتك الأسرار العائلية والتعدي على الخصوصية، وكذلك السطو على البيانات والمعلومات المخزنة على المواقع الإلكترونية ، وكما ظهر التزوير والتزييف الرقمي العميق ، ومشكلات تهريب الأموال وغسلها ، والتعامل

(1) نظراً لإدراك الدولة المصرية لأهمية التحول الرقمي فقد صدر القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ، وما يستدعيه ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومة الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني لتوفير مستوى أعلى من الحماية والأمان ، وكفالة حفظ البيانات والبيانات الحكومية وتيسير تداولها بدقة وأمان .

(2) انظر في ذلك د/ نزار محمد فكري : أهمية إدارة المعرفة في تطوير الأجهزة الأمنية – مجلة كلية التدريب والتنمية – أكاديمية الشرطة العدد 32 مارس 2015 – ص 203 .

(3) د/ جمال محمد غيطاس : أمن المعلومات والأمن القومي – مكتبة نهضة مصر بدون سنة نشر – ص 28 .

(4) د/ نبيل علي ، ود نادية حجازي : الفجوة الرقمية – رؤية عربية لمجتمع المعرفة – مجلة عالم المعرفة – الكون – أغسطس 2005 العدد 318 .

في العملات المشفرة بالمخالفة للقانون ، كل ذلك يلزمه التدخل التشريعي الحازم ، وخاصة في المجالات المتعلقة بخصوصية الإنسان وحفظ أسرارته وحماية حقه في الحياة وسلامته الجسدية ، وكذلك في التعاملات التجارية والعقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وحماية نقل الأموال والتعاملات المصرفية⁽¹⁾ .

تعريف التحول الرقمي:

ويمكن تعريف التحول الرقمي بأنه استبدال العمل اليدوي الميكانيكي التناظري بالعمل الرقمي الإلكتروني، بما يحقق النتائج الأفضل بصورة أسرع، ومن ذلك تحويل السجلات المكتوبة بخط اليد إلى سجلات إلكترونية ، وكذلك تحويل التعاملات والمراسلات من صورة تقليدية إلى صورة رقمية⁽²⁾ .

ويقوم التحول الرقمي في الأساس علي البيانات والمعلومات التي يتم تخزينها ، ثم معالجتها وتحليلها والاستفادة منها أو تسخيرها لخدمة البشرية في كافة المجالات ، ويتم ذلك عن طريق استخدام التقنيات الرقمية الحديثة من الموبايلات ، ووسائل الاتصالات الحديثة ، وبرامج التواصل الاجتماعي ، وبرامج التحليلات والمعالجة الإلكترونية المعقدة⁽³⁾ .

والتحول الرقمي يجد البيئة المناسبة لتطبيقه وانتشاره في ظل الذكاء الاصطناعي الذي يعد محاكاة العقل البشري في القيام ببعض الوظائف والمهام ، كالقيام بحل المشكلات، والتعلم والتخطيط والتفكير المنطقي ، ويدخل ذلك في العديد من التطبيقات كالروبوتات ، والسيارات ذاتية القيادة ، والطائرات بدون طيار ، والهواتف الذكية ، وغيرها من التطبيقات المتطورة⁽⁴⁾ .

ويمكن أن نشير هنا إلي أن التحول الرقمي ما هو إلا ثمرة من ثمار الذكاء الاصطناعي ، أو أن التحول الرقمي هو تطور طبيعي من تطورات الذكاء الاصطناعي ، فالتحول الرقمي هو عملية الانتقال من التقنيات الميكانيكية والتشابهية إلى الإلكترونيات الرقمية، والتي بدأت في وقت بين أوائل الخمسينيات وأواخر السبعينيات من القرن العشرين بتبني أجهزة الكمبيوتر الرقمي وأجهزة التسجيل الرقمي الذي استمر حتى يومنا الحالي ، ويشير هذا المصطلح ضمناً أيضاً إلى التغيرات الشاملة التي أظهرتها الحوسبة الرقمية وتقنيات الاتصالات خلال وبعد النصف الثاني من القرن العشرين، وبشكل مشابه للثورة الزراعية والثورة الصناعية في الماضي⁽⁵⁾ .

(2) د/ طارق إبراهيم الدسوقي عطية :الأمن المعلوماتي -النظام القانوني لحماية المعلومات -دار الجامعة الجديدة 2009 - ص 14 .

(2) د / رزق سعد علي : انعكاسات التحول الرقمي علي السياسة الجنائية المعاصرة -بحث في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية كلية الحقوق - جامعة السادات - المجلد 7 العدد 2 ديسمبر 2021 ص 151 .

(3) د/ دويب حسين صابر: النظام القانوني لحرية الحصول علي المعلومات -دراسة مقارنة -دار النهضة العربية 2015 - ص 16 .

(4) د / نفين فاروق فؤاد : الآلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي -دراسة مقارنة -مجلة البحث العلمي في الآداب كلية البنات جامعة عين شمس العدد 13 الجزء 2 عام 2012 .

(5) د/ مروي السيد السيد الحساوي : السياسة الجنائية للثورة الرقمية بين النظرية والتطبيق - مجلة مصر المعاصرة العدد 537 يناير 2020 - ص

وكان من نتاج ذلك التبشير بعصر جديد من سماته سيطرة المعلومات ، والاستخدام الواسع للتطبيقات الرقمية من خلال الحواسيب والمعالجات الدقيقة والهواتف النقالة الرقمية وشبكات الإنترنت، وكانت هذه التطبيقات هي العامل الرئيسي في تقدم التحول الرقمي وتزايد ، حيث ينسب لها المساهمة في تحويل وسائل الإنتاج والعمل التقليدية إلى هذه التقنيات الحديثة ، ومن ثم التحول الرقمي بصورة شبه كاملة ⁽¹⁾ .

والتحول الرقمي باختصار هو اللغة التي تستعملها الحواسيب لتحويل جميع المعلومات والبيانات والصور والجداول الداخلة فيها إلى رموز ثنائية تتكون من سلسلة تحتوي على الرقم صفر والرقم واحد ، ثم تقوم بفك الرموز مرة ثانية وتحويلها إلى المعلومات والبيانات والصور والجداول التي تظهر لنا على شاشات الحواسيب .

ونشير إلى أن استخدام التطورات المستمرة في الأجهزة الحديثة القائمة على التكنولوجيا الرقمية يتطلب إدراك أن الجديد في عالم التكنولوجيا يصبح قديماً بعد فترة قصيرة نتيجة سرعة التقدم والتطور الذي يفرض التكنولوجيا الجديدة ويحلها محل القديمة ، كما يتطلب المرونة الكافية لقبول التكنولوجيا الجديدة وعدم رفضها؛ لأنها تفيد المجتمع وتساعد علي تطوره ⁽²⁾ .

أهمية التحول الرقمي:-

لا أحد ينكر ما يقدمه التحول الرقمي من طفرة حضارية توفر للإنسان كافة سبل الراحة ، ووسائل الرفاهية حيث وفرت هذه التقنيات إمكانية تحقيق التواصل الإنساني السريع ، ونقل المعلومات ، وإنجاز الأعمال في سهولة ويسر ، إلى جانب توظيفها في المجالات الاقتصادية ، والاجتماعية ، وكذلك في خدمة النواحي الأمنية وكشف الجرائم ، وأيضاً في خدمة العدالة وتحقيق الإثبات الذي قد تعجز عن تحقيقه الوسائل التقليدية ⁽³⁾ .

ويمكن قياس الطفرة التي حققها التحول الرقمي على الطفرة الكبيرة التي أحدثها الإنسان البدائي باكتشاف النار، أو اختراع القلم والورق في الكتابة ، مروراً بالطفرة التي أحدثتها الثورة الصناعية في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، وها هي البشرية تحقق الطفرة الملموسة من خلال تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي .

فمع تغير الثقافات واتجاه كافة المجتمعات والشعوب نحو التحول الرقمي ، ومن ثم فقد بدا هذا التحول ضرورة لا بد منها ، و إلا تأخر المجتمع وأصيب بالجمود والتخلف ، فالتوقف عند حد معين من التكنولوجيا ورفض الجديد منها يعني التخلف عن ركب التقدم والتطور.

وكان من ثمار ذلك التحول الرقمي تزايد سرعات انتقال المعلومات في شبكات الحواسيب الخاصة وعبر الواي فاي وشبكة الإنترنت العنكبوتية ، وكذلك تزايد قدرات الاتصالات وإن كانت هذه الأخيرة تعد ثمرة مباشرة من ثمرات التحول الرقمي التي تم تعريفها بأنها التحول السريع في نقل المعلومات والبيانات الذي

⁽³⁾ د/ فتوح عبد الله الشاذلي : جرائم الكمبيوتر - منشورات الحلبي 2003 - ص 76 .

⁽⁴⁾ انظر في ذلك د/ نزار محمد فكري : أهمية إدارة المعرفة في تطوير الأجهزة الأمنية - مرجع سابق - ص 205 .

⁽³⁾ د/ خالد سامي السيد : الأمن القومي الإلكتروني وجرائم المعلومات - دار النهضة العربية 2021 - ص 166 .

يتخطى حاجز المكان ويستبعد حيز الزمان لنقل المعلومات بين مختلف أجزاء العالم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، مما يوفر القدرة على أداء عمليات كثيرة ومتنوعة بسرعة فائقة ، وكذلك تخزين كم هائل من المعلومات والبيانات والملفات ، واسترجاعها بصورة دقيقة وسريعة.

ومع استخدام معظم الأفراد في كل المجتمعات للحواسيب والأجهزة الإلكترونية الحديثة ، فقد حدث التحول الرقمي التدريجي الذي لا يمكن الانفصال عنه وهو ما طال كل نواحي الحياة ، وطرق العيش ، والعادات والتقاليد، والثقافات الاجتماعية، والخدمات المدنية والاقتصادات الدولية مثل الذي نراه في الوقت الحاضر نتيجة لتداول المعلومات المختلفة بالطرق والوسائل المتعددة ، ويمكن أن نستظهر أهمية التحول الرقمي في المظاهر الآتية :-

أولاً:- تزايد وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تستخدم بشكل مستمر مع سرعة وتطور التكنولوجيا الرقمية، وما لها من تأثير كبير وبدرجات متفاوتة على تغيير العادات والتقاليد الاجتماعية وتطويرها، والتي لا يمكن تجاهلها ، حيث أصبحت هي الوسائل المعتمدة في الاتصال والتواصل في كافة مناسبات الحياة اليومية .

ثانياً:- تزايد الاعتماد على محركات البحث في الإنترنت القوية جداً ، والتي تمكن من سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة للحصول عليها بسهولة ويسر؛ فتؤثر تأثيراً كبيراً بدرجات متفاوتة على تغيير ثقافات المجتمعات وتطويرها ، ومن ثم فلا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها وقد أصبحت جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم والعمل وغيرها من نواحي الحياة .

ثالثاً:- ظهور ما يسمى بالحكومة الإلكترونية ، لتقديم الخدمات الحكومية القائمة على التكنولوجيا الرقمية ، فقد أصبحت هذه الظاهرة وسيلة مهمة من وسائل التعامل الحكومي وإنجاز الخدمات والأعمال ⁽¹⁾ .

رابعاً:- انتشار خدمات التجارة الإلكترونية عن طريق متاجر الإنترنت عبر القارات مثل عمليات البيع والشراء التي تتم بين الأفراد العاديين وبعض أسواق التجزئة العملاقة في الدول الأخرى؛ تؤثر بدرجات متفاوتة على الاقتصادات المحلية والدولية بتحفيز التنافسية العالمية ، وهو ما لا يمكن التغافل عنه ⁽²⁾ .

وبالرغم من أهمية التحول الرقمي سالف الذكر وتزايد مظاهره ، إلا أنه لا يمكن أن نغفل عن أن المجتمعات تختلف من مجتمع لآخر بالنسبة للاستفادة من استخدام الأجهزة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وطريقة استخدامها، والاستفادة من تطبيقاتها التكنولوجية، فمنها من يستخدمها كأدوات استهلاكية للترفيه والمتعة وتضييع الوقت والترفيه والترويح عن النفس والألعاب ، ومنها من يوظفها في متطلبات الحياة اليومية وتحسين العمل والبحث عن المعرفة وزيادة الإنتاج لتحقيق غدٍ أفضل .

(1) د/ياسر محمد رجب : محددات الأمن المعلوماتي السيبراني - منشأة المعارف بالإسكندرية 2023 - ص 17 .

(2) د/سمير مصطفى : منظومة الإدارة بالمعلومات - القاهرة 2002 - ص 11 .

وهناك كثير من المجتمعات التي رفضت التكنولوجيا الحديثة لأسباب ثقافية أو اجتماعية ثم أجبرها الواقع على قبولها واستخدامها بعد ذلك⁽¹⁾.

ونخلص مما تقدم أنه يجب استخدام التكنولوجيا المتطورة بجميع أنواعها وأشكالها والاستفادة منها وعدم رفضها بحجة تأثيرها على العادات والتقاليد والثقافات الاجتماعية ، مع ضرورة استخدامها في النافع المفيد وليس اللعب والترفيه ، مع ضرورة وضع الإطار القانوني الملائم و المناسب للتعامل معها وتحاشي مخاطرها⁽²⁾.

وقد يثار التساؤل عن علاقة القانون الجنائي بالتحول الرقمي ؟

فإن التحول الرقمي ينتج عنه علاقات وروابط متشعبة بين الأفراد ، سيما فيما يوفره من سهولة التواصل ونقل البيانات وتحويل الأموال والتوقيع الإلكتروني إلى آخر هذه العلاقات ، ومن ثم فإن هذه العلاقات والروابط يلزمها ضوابط وقواعد لتسييرها وتنظيمها⁽³⁾.

ومن جهة أخرى فإن الصلة بين الأجهزة الرقمية وبين أغلب الجرائم هي صلة وثيقة ، سواء أكانت البيانات الرقمية المخزنة في جهاز إلكتروني هي الغرض الذي يستهدفه الجاني في ذاته أو كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة هذا الجهاز أو بواسطة المعلومات التي خزنت عليه⁽⁴⁾.

وننتهي من ذلك إلى أن التراخي في التدخل التشريعي الحازم لوضع الإطار التشريعي للتحول الرقمي يهدد بحدوث بعض المشكلات القانونية⁽⁵⁾، وهو ما جعل الدعوات تتلاحق لسد الثغرات القانونية التي تظهر بسبب المستجدات والتطورات الحديثة تبعاً لتسارع حركة التقنيات الحديثة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يهيمن على مختلف أنشطة الحياة ، فإذا كانت هذه التحولات والتطبيقات قد أفرزت روابط وعلاقات جديدة بين البشر ، فعلى القانون أن ينهض بمهمته لتنظيم هذه الروابط وتلك العلاقات، ووضع إطار لها ، فقد بات من الطبيعي أن نقرع آذان المشرع لتنبيهه بما يحدث على كافة الأصعدة حتى يعي ملل تحدته هذه التطورات من فراغ تشريعي عميق، يهدد بتراكمات من المظالم التي يفرزها إفلات مستغلي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من العقاب عند ارتكاب جرائمهم باستغلال غياب النص العقابي⁽⁶⁾.

(1) د/مروي السيد السيد الحساوي : السياسة الجنائية للثورة الرقمية بين النظرية والتطبيق - مرجع سابق - ص 316 .

(2) د / غنام محمد غنام : عدم ملائمة القاعدة القانونية التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر - مرجع سابق - ص 35

(1) د/ياسر محمد رجب : محددات الأمن المعلوماتي السيبراني - مرجع سابق - ص 15 .

(4) د/أشرف توفيق شمس الدين : الدليل الجنائي الإلكتروني - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية 2021 - ص 68 .

(5) د/هدي حامد قشقوش : جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن - دار النهضة العربية - الطبعة الأولى 2000 - ص 20 .

(6) د/هناء مصطفى الخبيري : الجرائم المعلوماتية وتقنين العملات الرقمية - دراسة قانونية في التشريعات والاتفاقات الدولية - دار النهضة العربية -

وليس أدل على ذلك ما أظهره التحول الرقمي من تحديات واقعية ، ومشكلات قانونية، سواء في الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وفي مختلف الموضوعات القانونية، المدنية منها والجنائية والإدارية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية⁽¹⁾ .

فما من شك أن ما أحدثه التحول الرقمي في حياتنا يعد طفرة بكل ما تحمله الكلمة ، مما انعكس على سلوكياتنا وتصرفاتنا وكافة أفعالنا المادية والقانونية ، وكانت هذه الطفرة تشبه الطفرة التي أحدثها اكتشاف النار عند الإنسان البدائي ، أو اختراع الورقة والقلم بالنسبة لنقل الثقافات وحفظ العلوم ، وكذلك ما حققته الثورة الصناعية في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وكان من نتائج ذلك أن أصبح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يحيط بنا ويغزو حياتنا ، والتحكم في كل التفاصيل الصغيرة لمعيشتنا⁽²⁾ .

فالتطورات في الماضي كانت بطيئة ويسيره ، ولم تكن تثير نقاشاً ولا جدلاً قانونياً ؛ لسهولة استيعاب نتائجها وفقاً لمضمون التشريعات القائمة⁽³⁾ ، ولكن القاعدة القانونية أصبحت غير كافية لمواجهة التحولات والتقنيات التكنولوجية الحديثة ، وهذا هو الأمر الذي يدفعنا على الدوام إلى تجديد الدعوة للمشرع لمداومة التدخل التشريعي العاجل لملاحقة التطورات الناتجة عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المذهل⁽⁴⁾ .

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في أهمية موضوعها ، حيث أن موضوع التحول الرقمي يشغل تفكير الباحثين من الناحية النظرية ومن الناحية العملية ؛ لكونه يمس مسألاً عميقاً كثير من مصالح المجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تتداخل الرقمنة في تعاملات البنوك من سحب وإيداع ودفع إلكتروني وتحويل الأموال ، وكذلك في تعاملات الأحوال المدنية من استخراج الأرقام القومية وشهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر ، وفي المعاملات التجارية والتعاقدات الإلكترونية ، وكذلك فإن التحول الرقمي يمس بعمق الحياة الخاصة للأفراد عبر التقنيات الحديثة إذ يمكن عن طريق الأجهزة الرقمية هتك أسرار الفرد وخصوصيته ، ناهيك عن مشكلات الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن ترتكب استغلال نتائج التحول الرقمي، وتمس الأموال والأرواح ، ولا شك أن كل ذلك كان له انعكاسات على تحقيق العدالة ، والإثبات ، وتنفيذ العقوبة وخاصة فيما يتعلق بالوضع تحت مراقبة الشرطة من خلال السوار الإلكتروني .

(1) د/ محمد علي سويلم : الحماية الجنائية للملكية الفكرية بين الجوانب الإجرائية والأحكام الموضوعية -دراسو مقارنة - دار المطبوعات الجنائية 2018 - ص 78 .

(2) د/ محمد سامي الشوا : ثورة المعلومات وانعكاساتها علي قانون العقوبات -دار النهضة العربية 1999- ص 72 .

(3) د / غنام محمد غنام : عدم ملائمة القاعدة القانونية التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر -بحث في مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت -جامعة الإمارات العربية المتحدة 2000- ص 35 .

(4) انظر في ذلك د/ هشام فريد رستم : قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات _ مكتبة الآلات الحديثة بأسويوط - طبعة ١٩٩٢ - ص ٥ .

مشكلة الدراسة :

تبدو مشكلة الدراسة في أننا أمام مصلحة ظاهرة وهى التحول الرقمى الذى ينهض بالمعيشة ويرتقى بالحياة، عن طريق تعدد أوجه استعمالات الوسائل التكنولوجية الحديثة ، ولكن هذه المصلحة تحمل في طياتها تحديات كبيرة يلزم الاستعداد لها عن طريق بسط البيئة القانونية والتشريعية التى تجابه ما تتمخض عنه البيئة الرقمية من سلوكيات غير مشروعة ، ومن ثم تبدو الحاجة واضحة إلى تنظيم قانونى يضع الإطار الصحيح لاستعمالات التكنولوجيا الحديثة .

ومن ذلك يتضح أن التحول الرقمى أصبح حقاً للفرد يجب التمتع به ، ولكن الاستفادة من محاسنه ومزاياه تستوجب وبالتبعية لذلك يقظة من قبل الأنظمة التشريعية ⁽¹⁾ ، لكى تواجه أعباء الذكاء الإلكترونى المتجدد والمتسارع حتى لا نصطدم في كثير من المواقف بعدم وجود النص الذى يمكن تطبيقه ، فتتولد مشكلة الفراغ التشريعى الذى يمثل مشكلة في حد ذاته ⁽²⁾ .

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى محاولة التأطير القانونى لما يستجد من نتائج التحول الرقمى من الناحية الموضوعية والإجرائية ، ومواجهة الجرائم التى يمكن ارتكابها في ظروف خاصة عبر التحول الرقمى، وهى عادة ما تكون سلوكيات غير ملموسة ويصعب محاصرتها أو اكتشافها .

كما تهدف الدراسة إلى محاولة وضع آليات تشريعية مستحدثة لمواجهة التطورات الرقمية السريعة سواء على الصعيد الداخلى أو الدولى ، مع عدم التخلّى عن القواعد والقوانين التشريعية القائمة والتى تحكم إشكاليات التحول الرقمى حتى الآن ، ومحاولة وضعها في حيز التنفيذ دون اعتبارها مجرد مسميات لاستكمال الشكل فقط .

منهج الدراسة :

انتهجنا في هذه الدراسة طريقة المزج بين المنهج الوصفى التحليلى، وبين المنهج الاستشرافى ، فقمنا ببيان مخاطر التحول الرقمى ، والقوانين القائمة التى تواجه هذ التحديات والمخاطر مع تحليل النصوص والتعقيب عليها وتوضيح علاقتها ببعضها البعض .

وتم من خلال الدراسة بسط الوضع المستقبلى أو الفكر الاستشرافى لما يمكن أن يكون عليه الوضع التشريعى تجاه التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى من خلال توضيح علاقة التحول الرقمى بالقوانين القائمة .

خطة الدراسة :

وضعنا هذه الدراسة في مباحث ثلاثة على النحو الآتى :

المبحث الأول : إشكالية وقوع الفعل الإجرامى الذى يهدد البيئة الرقمية خارج الإقليم .

⁽¹⁾ راجع في ذلك د/ هشام فريد رستم : قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات _ مرجع سابق - ص 17 .

⁽²⁾ د/ مروى السيد السيد الحساوي : السياسة الجنائية للثورة الرقمية بين النظرية والتطبيق - مرجع سابق - ص 316 .

- المبحث الثاني : إشكالية المصالح محل الحماية في بيئة التحول الرقمي .
المبحث الثالث : إشكالية الضرر والخطر في بيئة التحول الرقمي .

المبحث الأول

إشكالية وقوع الفعل الإجرامي الذي يهدد البيئة الرقمية خارج الإقليم

من المتصور أن يُرتكب الفعل الذي يهدد أمن البيئة الرقمية خارج البلاد ، لأن أهم سمات مخاطر بيئة التحول الرقمي أنها مخاطر ذات طبيعة دولية ⁽¹⁾ ، أو كما يطلق عليها ذات طبيعة متعددة الحدود ، ومرجع ذلك أن دعامة هذه المخاطر أنها تُرتكب باستخدام شبكة الإنترنت الدولية التي يصعب تحديد نطاقها بحدود معينة ؛ لأنها تنفتح على شبكات تتخطى الطبيعة المكانية ، وتسمح لمستخدميها بالتنقل المعنوي الافتراضي بين الدول والقارات بدون عوائق أو تعقيدات ، وهذا يعني سهولة حركة المعلومات والبيانات التي تُسهل ارتكاب الفعل في مكان معين وحدوث نتيجته في مكان آخر ، وهذا ما يخلق العديد من الإشكاليات من حيث القانون واجب التطبيق ، والدولة صاحبة الاختصاص القضائي الذي يختص بنظر هذه الجرائم ⁽²⁾ ، ومن ثم ظهرت محاولة التخفيف من صرامة مبدأ إقليمية القانون في التشريعات الخاصة المتعلقة بجرائم بيئة التحول الرقمي ، وهذا ما نفضله فيما يلي :

المطلب الأول : مفهوم مبدأ إقليمية القوانين في مجال التهديدات الإلكترونية .

المطلب الثاني : إشكاليات تطبيق مبدأ إقليمية القوانين في بيئة التحول الرقمي .

المطلب الثالث : التخفيف من صرامة مبدأ إقليمية القوانين لمواجهة مخاطر التحول الرقمي .

المطلب الأول

مفهوم مبدأ إقليمية القوانين في مجال التهديدات الإلكترونية

يعني مبدأ إقليمية قانون العقوبات سريان أحكامه علي إقليم الدولة استناداً إلي انفراد كل دولة بالسيادة الكاملة علي إقليمها ، وقد استهل قانون العقوبات المصري نصوصه بتأكيد مبدأ الإقليمية ، وهذا المبدأ يُعد تأكيد لمظهرين تتمتع بهما الدولة وهما :-

المظهر الأولي : سيادة الدولة علي كل أجزاء إقليمها :-

من الراسخ في القانون الدولي أنه لا يجوز انتهاك سيادة الدولة من قبل أية دولة أخرى ولأي سبب كان ، حيث أن مبدأ سيادة الدولة مصون بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس لاحترام حقوق الدول ، يصون عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منها ⁽³⁾ .

⁽¹⁾ د/ محمود أحمد عبابنة : جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية - دار الثقافة - عمان 2005 - ص 83 .

⁽²⁾ د /رامي سليمان شقير: سريان القانون الجنائي من حيث المكان - مرجع سابق - ص 69 .

⁽³⁾ د / جميل عبد الباقي الصغير: الجوانب الإجرائية المتعلقة بالإنترنت - دار النهضة العربية 1998 - ص 72 .

ومن آثار مبدأ السيادة الوطنية التي تملكه كل دولة هو أن تستقل كل دولة في إدارة إقليمها وبسط سيادتها علي كل جزء من هذا الإقليم سواء كان بري أم بحري أو جوي ، وفي كل مظاهر من مظاهر الإدارة التشريعية والتنفيذية والقانونية ⁽¹⁾ .

ولقد أكدت علي مبدأ سيادة الدولة العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية وكذلك الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ، ومنها علي سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والمصادقة في 2000/11/15 والتي نصت المادة الرابعة منها علي عدم جواز انتهاك سيادة الدولة وعلي وجه الخصوص أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس ولاية القضاء علي إقليم دولة أخرى ، أو القيام بأي عمل من أعمال التحقيق والتحري علي إقليم دولة أخرى إلا وفقاً لآليات تعاون بين الدول ⁽²⁾ .

المظهر الثاني : سريان القانون الجنائي علي كل فعل غير مشرع يقع علي الإقليم :-

يُعد مبدأ إقليمية القوانين تأكيد لمظهر عدم مشروعية الفعل المعاقب عليه والذي يستوجب ملاحقة فاعله في أي مكان في القطر المصري ، حيث تنص المادة الأولى من قانون العقوبات علي أنه :- "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " ووفقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات فإنه إذا ارتكب الشخص في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر ، فالأصل ألا يمتد التشريع العقابي الوطني إلي جرائم وقعت في الخارج ما دامت القاعدة هي إقليمية القوانين الجنائية ، واستثناء من ذلك ما قرره الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات أن هذه الجريمة تخضع للتشريع المصري رغم وقوعها في الخارج ⁽³⁾ . وتنصرف هذه الفقرة إلي كل شخص سواء كان وطنياً أم أجنبياً ، ارتكب في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة ، ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
أ- أن يساهم الجاني في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر .

(1) د/مصطفى خليفة الملط : الجرائم المعلوماتية -مرجع سابق - ص 673 .

(2) د / جودة حسين جهاد : المواجهة التشريعية للجريمة المنظمة بالأساليب التقنية -مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت -جامعة الإمارات العربية - الطبعة الثالثة -المجلد الثالث -1 - 3 مايو 2000 - ص 1086 .

(3) تنص المادة الثانية من قانون العقوبات المصري علي أنه :- " تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. (ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.

(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.

(ج) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.

- 2- أن يساهم الجاني في الفعل بصفته فاعلاً أو شريكاً .
 - 3- أن تكون الجريمة قد ارتكبت خارج الإقليم المصري .
- ومن جماع ما تقدم يكون مبدأ إقليمية قانون العقوبات يُعد مظهراً من مظاهر تجريم السلوك ، وهو ما يستتبع الملاحقة الجنائية سواء داخل الإقليم أو خارجه ⁽¹⁾ .

المطلب الثاني

إشكاليات تطبيق مبدأ إقليمية القوانين في بيئة التحول الرقمي

من أهم سمات المخاطر التي تهدد البيئة الرقمية ، أنها عابرة للقارات ، وغير محدودة لا بالمكان ولا بالزمان لارتكابها عبر شبكة الإنترنت ، وهو ما يثير مشكلة التعارض مع مبدأ إقليمية القوانين الذي يقتضي ألا يمتد التشريع العقابي الوطني إلي جرائم وقعت في خارج إقليم الدولة إلا بشكل استثنائي ، ونعرض فيما يلي لمشكلة وقوع الفعل خارج إقليم الدولة ، وصعوبة تطبيق المبدأ علي جرائم بيئة التحول الرقمي لاختلاف التشريعات بين الدول ، وذلك على النحو الآتي :-

أولاً :- وقوع الفعل خارج إقليم الدولة .

تتمثل الإشكالية الأولى في تطبيق مبدأ إقليمية القوانين في مجال بيئة التحول الرقمي في أن جرائم التحول الرقمي هي جرائم عابرة للحدود ، ومن ثم فلا يخضع لمبدأ إقليمية القوانين التي تطبقها الدولة ، بمعنى أن السلوك يقع في دولة بينما النتيجة تحدث في دولة أخرى وقد يكون الفاعل من دولة ثالثة ، وهو ما يمثل زعزعة لسيادة الدولة القانونية علي إقليمها ⁽²⁾ ، فمن الممكن أن يبدأ هذا السلوك المكون لهذه الجريمة في دولة ما ، ثم يتم تكميلتها في دولة أخرى ، وينتج أثره في دولة ثالثة ، ويستفيد منها أشخاص في دول رابعة مختلفة ، مما تتضاءل معه سيادة الدول علي إقليمها ضد الجريمة ⁽³⁾ .

مثال ذلك جريمة ممارسة القمار في نوادي اللوتري الافتراضية التي تنعقد في دول غربية تبيح ذلك ، في حين يشارك فيها أشخاص علي الأراضي المصرية ، فالجريمة وقعت بالنسبة لمن أنشئ وأدار نادي اللوتري في الخارج وعلي أراضي غير مصرية ، ومارسها أشخاص علي الأراضي المصرية افتراضياً ، فإذا كان يمكن محاكمة الأشخاص الذين مارسوا القمار في مصر ، فهل يمكن محاكمة من أنشئ هذه النوادي في الخارج ؟

⁽¹⁾ د/رامي سليمان شقير: سريات القانون الجنائي من حيث المكان - مرجع سابق - ص 98 .

⁽²⁾ د/رامي سليمان شقير: سريان القانون الجنائي من حيث المكان - مرجع سابق - ص 76 .

⁽³⁾ تنص المادة الأولى من قانون العقوبات علي أنه :- " تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " ، وفي الحقيقة فإن تطبيق مبدأ إقليمية القانون الجنائي الذي يقضي بعدم انطباق قانون العقوبات الوطني علي بعض الجرائم التي تقع في الخارج حتي بواسطة المواطنين التابعين للدولة في حالات معينة يحدث ثغرة خطيرة ، حيث أن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلي إضعاف قوة النص الجنائي تجاه بعض المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم خارج إقليم البلاد ، معتقدين أنهم في منأى عن سلطة وسيادة الدولة .

وبالرغم من أن نص المادة الثانية سالفه الذكر قد يكون مفيداً بالنسبة لجرائم بيئة التحول الرقمي إلا أنه لا يحل المشكلات التشريعية -الموضوعية والإجرائية - لهذه الجرائم ، حيث أن جرائم البيئة الرقمية قد يبدأ السلوك فيها في مكان ما، فيتم الدخول إلى المواقع الإلكترونية ويتم إرسال بيانات من خلال المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت إلى منصات مختلفة في مكان آخر خلال لحظات معدودة في أماكن أخرى ، ويتم معالجة هذه البيانات والاستفادة منها من قبل أشخاص آخرين في أماكن ثالثة ، ثم استخدام هذه البيانات ذاتها من قبل أشخاص آخرين مختلفين عما ذكر من قبل فتحدث النتيجة النهائية للجريمة في مكان مختلف عن مكان بدء السلوك الإجرامي ⁽¹⁾ .

ولقد أدت طبيعة التحول الرقمي ذات الانتشار والتغطية الواسعة إلى عدة نتائج ألفت بظلالها على سمات الجرائم المرتكبة في هذه البيئة الرقمية ، فطبيعة البيئة الرقمية أنها بيئة مفتوحة عبر شبكات تخترق الزمان والمكان دون أن تحدها أي حدود ، كما أن هذه البيئة الرقمية يحكمها التعايش الافتراضي الذي يعنى تأثير الشخص بأفعاله في عدة أماكن وعدة أزمان في وقت واحد حيث يمكن تنفيذ الجريمة عن بُعد ⁽²⁾ .

ولذلك نقول أن الاستثناءات الواردة في المادة الثانية قد لا تحل المشكلة ، حيث أن من أبرز سمات جرائم بيئة التحول الرقمي أنها جرائم دولية عابرة للحدود وقد لا يساهم الجاني في السلوك المادي المكون لها ، إذ غالباً ما يكون الجاني في بلد والجاني عليه في بلد آخر ، وقد تحدث النتيجة في بلد ثالث ، فهي جريمة ذات طابع دولي تتخطى الإقليمية والوطنية والقارية ، وهو ما يثير مسألة القانون الواجب التطبيق ، والجهة المختصة بتنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ، وكذلك المحكمة المختصة بنظر الجريمة وفي أي بلد تقع المحكمة ⁽³⁾ .

ومن جهة أخرى فإن ما خلق الصعوبة الواقعية في تطبيق مبدأ إقليمية القوانين على جرائم البيئة الرقمية هو أنها جرائم لا تعرف الحدود المكانية ولا الحدود الزمنية ⁽⁴⁾ التي تقيد الجرائم التقليدية ؛ لأنها ترتكب عبر شبكة الإنترنت الدولية غير المحدودة بنطاق مكاني محدد ، ومن ثم فلا تحدها حدود جغرافية معينة كحدود دولة بعينها، أو حتى قارة معينة ، فالعالم كله يمكن أن يكون مسرحاً لارتكاب جريمة البيئة الرقمية ، كما أن هذه الجريمة لا يحدها زمان معين بسبب الاختلاف في المواقيت بين الدول ، ومن ثم فلا تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات ⁽⁵⁾ .

ومن الصعوبات الواقعية أيضاً أنها جرائم عابرة للحدود المكانية مما يثير تحديات ومعوقات في مجال الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ، حيث أن تطبيق نصوص قانون العقوبات يسوده مبدأ الإقليمية ، وهو أن قانون العقوبات يطبق على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة ، سواء كان الفاعل وطنياً

(1) د/محمود أحمد عابنة : جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية -مرجع سابق - ص 91 .

(2) د/رامي سليمان شقير: سريان القانون الجنائي من حيث المكان - مرجع سابق - ص 71 .

(3) د/خالد عياد الحلبي : إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الانترنت - مرجع سابق - ص 73 .

(4) يعني ذلك أن الجريمة لا يعرف لها توقيت محدد لاختلاف المواقيت بين الدول ، وإمكانية تنفيذها عن بعد في أكثر من بلد في ذات الوقت .

(5) د/مروى السيد السيد الحساوي : مبدأ العالمية في القانون الجنائي - مرجع سابق - ص 98 .

أم أجنبياً ، وسواء كان الجنى عليه فيها كذلك وطنياً أو أجنبياً ، ويكون القضاء الوطني تبعاً لذلك مختصاً بمحاكمة الجاني بغض النظر عن جنسيته ⁽¹⁾ .

ومن الصعوبات العملية كذلك أنها جرائم ترتكب من أشخاص مختلفين في جنسياتهم ، ومقيمين في أماكن متعددة و متفرقة ، ومتباعدة ، فقد يقع السلوك المعاقب عليه من أشخاص متعددين مقيمين في بلدان مختلفة ولا تربطهم أي صلة أو أي رابطة غير الاشتراك في علاقة تنظيمية عبر شبكة الإنترنت ، فيحدث عمل من الأعمال المتعلقة بالجريمة في مكان ما ، وتحدث تكملة لهذا العمل في بلد آخر ، وفي ظل مبدأ إقليمية القانون الجنائي تحدث الصعوبة في إثبات رابطة السببية ، ويكون من الصعب تحديد الفعل الذي تسبب فيها ⁽²⁾ .

ومن جهة أخرى فإن الأعمال المرتبطة بالإنترنت في العادة تتسم باللامركزية وتوزع أجزائها في عدة مواقع ، وقد تكون في عدة دول علي حسب تمييز وتفوق كل دولة في نوعية معينة من جزئيات التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ، فهي تقوم علي نظام الكتروني مبني علي فكرة اللامركزية التي تساهم فيها العديد من العقول ، فهي أفكار وبيانات غير نظامية لا تقف خلفها أية جهة تنظيمية مركزية واحدة ، وهو ما يجعل منها نظام عالمي يمكن التعامل من خلاله مع أي فرد في أي جهة ، أو مع أي مؤسسة في أي مكان ⁽³⁾ .

ومع التطور التقني والتكنولوجي أصبح من الممكن الحصول علي التقنيات من خلال البرامج التكنولوجية عبر المنصات الإلكترونية الموجودة خارج البلاد ، ثم إرسالها إلي داخل البلاد ، فيكون التدخل غير المشروع من أجل التفتيش عن الأدلة الإلكترونية في البيانات والسجلات التي تخص المتعاملين في الداخل والخارج ، فلا يستطيع القاضي الجنائي أن يحدد علي وجه الدقة المكان الذي نشأت فيه الجريمة ⁽⁴⁾ .

ونخلص مما سبق بأن جرائم البيئة الرقمية تقوم في الأساس علي شبكة الإنترنت التي تنتشر في كل أرجاء المعمورة ، فيتح ذلك سرعة انتقال البيانات والمعلومات ، ويجعل المجتمعات أكثر انفتاحاً واندماجاً بحيث لا تحدها أي حدود ، كما أن محل جريمة بيئة التحول الرقمي عادة ما يكون البيانات والمعلومات ، أو الأجهزة الرقمية التي تحمل عليها هذه البيانات ، ومن المعلوم أن هذه المكونات قد لا تستقر في مكان محدد أو في إقليم معين ، فقد توجد البيانات والمعلومات في مكان ، ويكون مستخدمها في مكان آخر لارتباطها بشبكة الإنترنت ، وهو ما يشكل إشكالية بالنسبة لتطبيق القانون الداخلي للدولة ، وكذلك لسلطات تطبيق القانون المختصة بالملاحقة والتحري التي لا يكون لها سلطات خارج نطاق البلاد ، حيث لا يمكن أن يمتد اختصاصها إلي خارج نطاق إقليم الدولة ⁽⁵⁾ .

⁽¹⁾ د/ عبد الله دغش العجيجي : المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية -دراسة مقارنة -مجلة جامعة الشرق الأوسط 2014 - ص 33 .

⁽²⁾ د/ هدي حامد قشقوش : جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن - مرجع سابق - ص 20 .

⁽³⁾ د/رامي سليمان شقير : سريات القانون الجنائي من حيث المكان - مرجع سابق - ص 99 .

⁽⁴⁾ د/ محمد سامي الشوا : ثورة المعلومات وانعكاساتها علي قانون العقوبات -مرجع سابق - ص 65 .

⁽⁵⁾ د/ عبد الله دغش العجيجي : المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية -مرجع سابق - ص 42 .

وكما زالت الحدود المكانية زالت أيضاً الحدود الزمانية حيث يمكن ارتكاب الجريمة في أزمان مختلفة بالنسبة للدول ، كما يؤدي ارتكاب الجريمة عن بُعد إلي عدم تواجد الفاعل في مكان ارتكابها ، حيث أن البيئة الافتراضية يتيح ارتكاب الشخص للجريمة وهو جالس في غرفته ⁽¹⁾ .

ثانياً :- اختلاف تشريعات الدول فيما يتعلق بجرائم التحول الرقمي .

قد يُعد الفعل وفقاً لتشريع دولة جريمة بينما لا يُعد كذلك لدى تشريع دولة أخرى ، وهذا الاختلاف في التشريعات يثير إشكالية تعرقل تطبيق مبدأ إقليمية القوانين حتي علي الاستثناءات الواردة في المادة الثانية من قانون العقوبات ⁽²⁾ ، وتتمثل هذه الصعوبة في أن السلوك الإجرامي الذي تقوم به جريمة التحول الرقمي قد يكون مشروعاً في الدولة التي وقع فيها ومن ثم فلا يمثل جريمة ، في حين أنه يمثل جريمة في الدولة التي حدثت فيها النتيجة ، ويكون ذلك بسبب اختلافات التشريعات في الدول المختلفة ⁽³⁾ .

وعلي ذلك فيكون من الصعوبة ملاحقة الفاعل عن فعل ارتكبه وهو يعتقد أنه فعلاً مشروعاً ، ولكنه يعد جريمة في الدولة التي حدثت فيها النتيجة ، فهذا مما يجافي العدالة ، ولكنه يستدعي ضرورة التعاون الدولي لمواجهة جرائم التحول الرقمي ⁽⁴⁾ .

فمن الصعوبة امتداد تطبيق القانون خارج حدود الدولة ، وعلة ذلك الاصطدام بقواعد الولاية القضائية من جهة ، ومن جهة أخرى فقد لا تمثل الواقعة في الأصل جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي وقعت فيها ، حيث اشترطت المادة الثالثة من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لسريان القانون علي غير المصريين خارج القطر المصري أن يكون الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها الفعل تحت أي وصف قانوني ⁽⁵⁾ . ومن جهة ثالثة فإن امتداد سلطات دولة داخل دولة أخرى لملاحقة متهم في جريمة إلكترونية فيه اعتداء علي سيادة الدولة الأخرى ، ومن ثم فلا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة تطبيقاً لمبدأ السيادة الوطنية التي تتمتع به كل دولة علي إقليمها البري والبحري والجوي ⁽⁶⁾ .

(1) أ / نداء نائل فايز المصري : خصوصية الجرائم المعلوماتية - رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا - جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين 2017 - ص 9 .

(2) تنص المادة الثانية من قانون العقوبات المصري علي أنه :- " تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم :

(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .

(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:.....

(3) راجع نص المادة 3 من قانون تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 التي تشترط لامتناد تطبيق هذا القانون ، أن يكون الفعل مجرماً في قانون الدولة التي وقع فيها .

(4) هناك جهود دولية ملموسة للتعاون الدولي في مجال مواجهة جرائم التحول الرقمي ومن ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والتي وافقت مصر علي الانضمام إليها في 21 / 12 / 2010 ، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الامنة لمنع الجريمة المنعقدة في هافانا في عام 1990 ، وأيضاً إصدار المجلس الأوروبي للتوصية رقم 95 / 13 في 11/9/1995 لحل مشاكل الإجراءات الجنائية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ، ثم معاهدات بودابست لمكافحة جرائم الإنترنت والتي تبورت في العاصمة المجرية بودابست في 23 / 11 / 2001 بهدف تكريس التضامن الدولي لمحاربة جرائم الإنترنت .

(5) د/ عبد الله دغش العجمي : المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية - مرجع سابق - ص 41 .

(6) راجع نص المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والمصادقة في 15/11/2000 والتي تنص علي أنه :- " لا يجوز انتهاك سيادة الدولة وبالأخص أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس ولاية القضاء علي إقليم دولة أخرى أو القيام بأي عمل من أعمال التحقيق والتحرير علي إقليم دولة أخرى إلا لآليات بين الدول .

المطلب الثالث

التخفيف من صرامة مبدأ إقليمية القوانين لمواجهة مخاطر التحول الرقمي

من الملاحظ أن المشرع المصري في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد ازداد تحوطاً فتبنى مبدأ العينية وجعل أحكام ونصوص هذا القانون تسري علي الجرائم المرتكبة حتي ولو خارج الإقليم المصري من غير المصريين متي كان معاقباً علي ذات الفعل في قانون الدولة التي ارتكب علي أرضها تحت أي وصف .

ويقصد بمبدأ العينية سريان قانون العقوبات علي جرائم معينة تقع في خارج البلاد بغض النظر عن جنسية الفاعل في تلك الجرائم بسبب تعلقها بمصالح جوهرية للدولة ، وليس ذلك فحسب بل أخذ هذا القانون الحديث بتطبيق مبدأ العالمية الجنائية ، وإن كان ذلك بشكل مقيد ، أي سريان أحكام هذا القانون علي هذه الجرائم التي ترتكب في البيئة الرقمية والتي ترتكب خارج البلاد حتي وإن كان الفاعل غير مصري وهو ما يسمى بالاختصاص السلبي الذي يسمح للدولة بالمتابعة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم علي أساس جنسية المجني عليه ⁽¹⁾ .

وفي الحقيقة فإن التخفيف من صرامة مبدأ إقليمية القوانين لا يقوم إلا علي دعامتين :-

الدعامة الأولى :- التعاون الدولي في المجال التشريعي :

في مجال مواجهة جرائم بيئة التحول الرقمي فلا مفر من اللجوء للتعاون الدولي بين الدول المتعاملة في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، لوضع أسس قوية لتنظيم هذه التقنيات بإجراءات قانونية سليمة ، والرقابة علي هذه التقنيات المستحدثة ، حتي يتحقق شرط المشروعية ، ويتم إنزال العقاب علي من يقدم علي ارتكاب جرائم مستغلاً التحول الرقمي ⁽²⁾ .

ونرصد في هذا المجال جهود دولية ملموسة للتعاون الدولي في مجال مواجهة جرائم التحول الرقمي ومن ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والتي وافقت مصر علي الانضمام إليها في 12/21/2010 ، ولقد تضمنت هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً علي أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها ⁽³⁾ .

ولقد تضمنت المادة 30 من الاتفاقية على أن تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كلياً أو جزئياً أو تحققت :

⁽⁴⁾ د / مروي السيد الحساوي : مبدأ العالمية في القانون الجنائي -رسالة دكتوراه -كلية الحقوق جامعة المنصورة 2019 - ص 102 .

⁽²⁾ F.patrick Hubbard : Do Androids Dream ? per sonhood and intelligent artifacts , 83 temp.L.rev.2011 P. 421 .

⁽³⁾ وافقت مصر علي الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بتاريخ 2014/8/19 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 46 في 2014/11/13 وذلك مع التحفظ علي شرط التصديق ، وتعد هذه الاتفاقية من أهم اتفاقيات العربية التي أبرمت في مجال مكافحة الجريمة التقنية .

(أ) في إقليم الدولة الطرف (ب) على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف (ج) على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف (د) من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة (هـ) إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة .

وفي الحقيقة فإن هذه السياسة تتفق مع طبيعة مسرح جريمة البيئة الرقمية ، والذي يتمثل في أنه عالم افتراضي لا حدود مكانية له ، وإنما البحث سينصب على وسائل وأدوات تتم بها الجريمة عبر أجهزة الكترونية وشبكات الكترونية دولية ، وسيتم ذلك باستخدام الأجهزة الإلكترونية أيضاً ؛ لأن الأدلة الإلكترونية لها أشكال مختلفة، فقد تكون رسالة أو صورة محملة على كمبيوتر أو على هاتف خلوي تلقى الرسالة من أي بلد بعيد⁽¹⁾ .

ومن مظاهر التعاون الدولي كذلك في مجال مواجهة جرائم البيئة الرقمية تم عمل اتفاقية الأمم المتحدة الأمانة لمنع الجريمة المنعقدة في هافانا في عام 1990 ، ولقد تضمنت هذه الاتفاقية أحكام خاصة لمنع الجريمة ومعاونة الجرمين ، كما تضمنت الدعوة للدول إلى تكثيف الجهود الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية واتخاذ العديد من الإجراءات المشتركة بين الدول الاعضاء لتحقيق الهدف⁽²⁾ .

وأيضاً اصدر المجلس الأوروبي التوصية رقم 95 / 13 في 1995/9/11 لحل مشاكل الإجراءات الجنائية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ، وحث الدول الأعضاء علي مراجعة قوانينها الوطنية لتلائم جرائم بيئة التحول الرقمي ، وتضمنت التوصية وجوب أن توضح القوانين الوطنية إجراءات تفتيش أجهزة الكمبيوتر ، والسماح لأجهزة وجهات التفتيش بضبط برامج الكمبيوتر وغير ذلك من الإجراءات⁽³⁾ .

ثم صدرت معاهدات بودابست لمكافحة جرائم الإنترنت والتي تبلورت في العاصمة المجرية بودابست في تاريخ 2001/11/ 23 بهدف تكريس التضامن الدولي لمحاربة جرائم الإنترنت ، ولقد تضمنت هذه المعاهدة مسائل التعاون الدولي في مجال جرائم البيئة الرقمية ، وتسليم الجناة والمساندة المشتركة والتعاون في التفتيش والتحريات وجمع البيانات .

ونؤمن سياسة المشرع المصري فيما يتعلق بالنطاق المكاني لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بتبنيه مبدأ العينية بدلاً من مبدأ الإقليمية ، وبالتالي إسناد مهمة الاختصاص القضائي للقاضي الوطني حتى وإن كان لم يرد النص على هذا الاختصاص صراحة ، فهو أمر يفهم ضمناً من نص المادة الثالثة الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص علي أنه :-

(1) أ / نداء نائل فايز المصري : خصوصية الجرائم المعلوماتية - مرجع سابق - ص 11 .

(2) د/ هناء مصطفى الخبيري : الجرائم المعلوماتية وتقنين العملات الرقمية - مرجع سابق - ص 154 .

(3) د/ سليمان أحمد فضل : البعد الدولي للجرائم المعلوماتية وطرق معالجتها - ورقة عمل مقدمة لندوة الواقع الأمني - مسئوليات وإنجازات - مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة 2011/1/9 .

" مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني " وهذا المنهج يتفق مع ما ورد بالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والموقعة في القاهرة في 21 ديسمبر 2010 سالف الذكر .

الدعامة الثانية :- التجريم المزدوج للفعل في دولة وقوع الفعل وفي دولة حدوث النتيجة :-

من مظاهر التخفيف من صرامة مبدأ إقليمية قانون العقوبات اشتراط أن يكون الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها كما هو معاقباً عليه في الدولة التي حدثت فيه النتيجة تحت أي وصف ، حيث اشترطت المادة الثالثة من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لسريان أحكامه على غير المصريين خارج القطر المصري أن يكون الفعل معاقباً عليه في البلدين⁽¹⁾ ، وهو نفس ما اشترطه المشرع لسريان أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية خارج الإقليم⁽²⁾ .

ومعنى ذلك أن المشرع اشترط الازدواجية في التجريم ما بين دولة وقوع السلوك وبين دولة حدوث النتيجة ، ليكون التشريع في كلاً منهما قد نص على تجريم هذا الفعل في وقت ارتكابها ، ومؤدي ذلك أن الفعل إذا لم يكن معاقباً عليه في قانون الدولة التي وقع فيها ، فلا يجوز ملاحقة الفاعل للعقاب على فعله حتى ولو كان معاقباً عليه في الدولة التي حدثت فيها النتيجة .

والازدواج في التجريم لا يعنى التطابق في وصف الجريمة طبقاً للقانونين الوطنى وقانون إقليم وقوع الجريمة ، ولكن يكفى أن يكون معاقباً عليه تحت أي وصف كجناية أو جنائية ، ولذلك أرفد المشرع النص بعبارة " تحت أي وصف قانوني " وكذلك بغض النظر عن اختلاف قدر العقوبة في كل من القانونين ، فيكفى أن يكون الفعل معاقباً عليه في بلد ارتكاب الجريمة وقت ارتكابها⁽³⁾ .

ومن ثم فينتفى الازدواج في التجريم إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها في القانون الأجنبي بسبب توافر سبب إباحة أو مانع عقاب يقرره القانون الأجنبي، أو يصدر قانون أجنبي بالعمو عن الجريمة ، أو بسبب أن أركان الجريمة كما يتطلبها القانون المصري لا تكفى للعقاب عليها في القانون الأجنبي ، أو أن الجريمة التي ارتكبها الجاني لم يعاقب عليها أي من القانونين المصري والأجنبي إلا بعد ارتكابها .

(1) د/ سليمان أحمد فضل : البعد الدولي للجرائم المعلوماتية وطرق معالجتها - ورقة عمل مقدمة لندوة الواقع الأمني -مسئوليات وانجازات -مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة 2011/1/9 .

(2) انظر نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية .

(3) د/ ثقل سعد العجوي : مبدأ ازدواجية التجريم في التسليم في القانون الدولي والقانون الكويتي-دراسة تأصيلية -مجلس النشر العلمي بكلية الحقوق جامعة الكويت مج 38 -عدد3 - 2014

المبحث الثاني

إشكالية المصالح محل الحماية في بيئة التحول الرقمي

المصالح التي يمكن أن تستهدفها جرائم بيئة التحول الرقمي لها خصوصية تميزها عن باقي المصالح التي تخضع للحماية الجنائية في الجرائم التقليدية الأخرى ، فهي إما مصالح معنوية تتمثل في المعلومات والبيانات ، وإما مصالح مادية تتمثل في الشبكات المعلوماتية ومستلزماتها من حاسبات وموبايلات وإنترنت ، وهذا الاختلاف في طبيعة المال محل الحماية ما بين مال معلوماتي ذو طبيعة معنوية ، أو مال ذو طبيعة مادية ترتب عليه اختلاف في تطبيق القانون ؛ ولذلك ظهرت بعض الخلافات الفقهية وعدم الاستقرار في الأحكام القضائية فيما يتعلق بالاعتداء على المعلومات من جهة، وفيما يتعلق بالشبكات والأجهزة من جهة أخرى ، حيث ثار الخلاف بين التعدي على المعلومات والبيانات بمجرد نسخها أو نقلها مع بقاء الشريط المغنط أو الأسطوانة على حالها ، وبين الاستيلاء على هذه الأسطوانة أو تحطيمها بما عليها من معلومات ، ونعرض فيما يلي للمعلومات والبيانات كمحل لجرائم بيئة التحول الرقمي ، ثم نعرض للشبكات المعلوماتية على النحو الآتي :-

المطلب الأول : إشكالية المعلومات والبيانات كمحل للحماية الجنائية في بيئة التحول الرقمي .

المطلب الثاني : إشكالية الشبكة المعلوماتية كمحل للحماية الجنائية في بيئة التحول الرقمي .

المطلب الأول

المعلومات والبيانات كمحل للحماية الجنائية في بيئة التحول الرقمي

تُعد المعلومات والبيانات من المصالح الحديثة التي تنبعت إليها التشريعات ، وأفردت لها قواعد حماية جديدة ، فلم تكن من قبل في محل عناية أو اهتمام التشريعات الجنائية ، كالحق في الحياة والحق في الصحة أو حق الملكية ، وكذلك الحماية التي تمتعت بها هذه الأموال التقليدية من عقارات ومنقولات⁽¹⁾ ، ونعرض فيما نتطور المصالح محل الحماية في ظل التحول الرقمي ، ومدي اعتبار البيانات والمعلومات من الأموال التي يمكن أن تقع عليها جريمة السرقة ، وذلك فيما يلي :

أولاً : تطور المصالح محل الحماية في ظل التحول الرقمي :

نري في الوقت الراهن تغيرا واضحا في المصالح محل الحماية الجنائية في الجرائم التي ترتكب في ظل التحول الرقمي عنها في الجرائم التقليدية، حيث أفرزت البيئة الرقمية الجديدة مراكز قانونية مستحدثة ، مثل الحق في سرية البيانات الشخصية، وحماية البيانات الخاصة بالأحوال المدنية التي تتضمن وقائع الميلاد والوفاة والزواج ، وكذلك الحق في الملكية الفكرية وما تشمله من حماية للإنتاج الفكري مثل تصميم البرامج المعلوماتية والملكية الصناعية والاسم التجاري والتوقيع الإلكتروني، والأمان التسويقي الإلكتروني⁽²⁾ .

(1) د/ أحمد فتحي سرور: فكرة المصلحة في قانون العقوبات - المجلة الجنائية القومية - عدد يوليو 1974 - رقم 5 - ص 204 .

(2) د/ محمد سليمان خوالدة : جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي وفق التشريع الأردني - مرجع سابق - ص 87 .

وحيث أننا في عصر البيانات والمعلومات ⁽¹⁾ فإن المعلومة أصبحت من أهم الثروات التي يتحصل عليها الإنسان ومن ثم يسعى إلى تدوينها وحفظها وتسجيلها على وسائط إلكترونية ، وفي الحقيقة فإن المعلومة لم تكن ذات أهمية في الوقت الراهن فقط، بل كانت وستظل مهمة منذ بدايات الإنسانية، حيث كان الإنسان يسعى إلى تدوين وحفظ البيانات والمعلومات ، فبدأت حالات تسجيل البيانات والمعلومات على جدران المعابد والمقابر، ثم تلى ذلك استخدام العظم، وأوراق الشجر والبردي، ثم الورق المصنع الذي تعددت إشكاله، حتى وصلنا في سبيل حفظ المعلومات والبيانات إلى الأقراص والشرائط الإلكترونية الممغنطة ⁽²⁾ .

فأصبح للبيانات والمعلومات أهمية في أنها توفر الأساليب الحديثة لحل المشكلات والعقبات اليومية ، وكذلك المساهمة في رفع وكفاءة وفاعلية الأنشطة اليومية ، كما يمكن من خلال الإلمام بالمعلومات والبيانات تسيير الإدارة وإصدار القرارات ، والعمل على تنمية القدرات الخاصة بالدولة ، وكذلك تقديم قاعدة عريضة من المعرفة لوضع الخطط المستقبلية ⁽³⁾ .

ومن خلال تحديد الطبيعة القانونية للمعلومات والبيانات المعتدي عليها يمكن تحديد الطبيعة القانونية لجرائم بيئة التحول الرقمي والوضع القانوني للبرامج والمعلومات وهل لها قيمة في ذاتها أم أن قيمتها تتمثل في أنها مجموعة مستحدثة من القيم القابلة للاستثناء و يمكن الاعتداء عليها بأي طريقة كانت ؟

والاعتداء على هذه البيانات والمعلومات يتم بالوصول إلى المحتوى الداخلي للشريط الممغنط أو الأسطوانة الممغنطة وهي ما سميت في فرنسا بجريمة التوصل بطريق التحايل لنظام المعالجة الآلية للبيانات ⁽⁴⁾ .

ولا شك أن ذلك يمثل خطر معلوماتي يهدد الأفراد والشركات و المؤسسات وجهات الإدارة ، ويرتبط في الأساس بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي والتدفق المعلوماتي ، وهو تهديد إلكتروني يتعلق بالمعلومات والبيانات الرسمية وغير الرسمية للأفراد والشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية، حيث أن أتمتة الأنظمة في الحكومة الإلكترونية وتطورات الإدارة في العصر الحديث بربط وتكامل جميع موارد المنشأة لتسيير العمل بشكل آلي منظم فيه تهديد للأمن المعلوماتي بالرغم من محاسنه العديدة ⁽⁵⁾ .

ويأخذ هذا التهديد للبيانات والمعلومات عدة صور، منها صورة سرقة المعلومات الحساسة أو نسخها أو التقاطها بشكل غير مأذون به ، أو استغلالها استغلال غير مشروع ، أو تدميرها أو إتلافها أو التقليل من قيمتها ، وأيضاً التبديل أو التغيير في مكوناتها الأساسية ⁽⁶⁾ .

⁽¹⁾ بالرغم من الصلة الوثيقة بين البيانات والمعلومات إلا أنهما يختلفان في طبيعتهما ، فالبيانات هي مجموعة من الأرقام أو الرموز التي يتم تخزينها بأي طريقة ، بينما المعلومات فهي مجموعة من المعارف التي يتم الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو بالتواصل أو الاتصال .

⁽²⁾ راجع د / هشام فريد رستم : قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات _ مرجع سابق - ص ٥ .

⁽³⁾ د/ هويدا علي عبد القادر: نظم المعلومات الإدارية بين النظرية والتطبيق - دراسة منشورة في المرجع الإلكتروني للمعلومات - ص 5 .

⁽⁴⁾ جريمة التوصل بطريق التحايل لنظام المعالجة الآلية للبيانات هي جريمة مستحدثة تناولها المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 19 لسنة 1988 بشأن جرائم المعلومات في المادة 462/2.

⁽⁵⁾ د/ ياسر محمد رجب : محددات الأمن المعلوماتي والسيبراني - مرجع سابق - ص 30 .

⁽⁶⁾ د/ هدي حامد قشقوش : جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن - مرجع سابق - ص 44 .

وتتم هذه الصور بوجه عام عن طريق الدخول والبقاء غير المصرح به إلى المواقع الخطورة ، ونشير إلى أن الدخول هنا لا يقصد به الدخول المادي الذي يقفز إلى الذهن بمناسبة الدخول في المنازل أو المكاتب الخاصة ، وإنما هو دخول معنوي يأخذ صورة الوصول إلى المعلومات والبيانات وتخطى أنظمة الحماية ، ونفس الأمر فيما يتعلق بالسرقة أو التدمير أو الإتلاف ، فكل هذه المصطلحات فيما يتعلق بجرائم البيئة الرقمية لا تعنى نفس مفهومها المقصود في الجرائم التقليدية ، فسرقة البيانات والمعلومات قد تنصرف إلى مجرد نسخها أو تصويرها أو نقلها مع بقائها على حالها ، أما تدميرها فيعني إخفائها من على الشريط أو الأسطوانة المغنطة أو إزالتها من على الأجهزة⁽¹⁾ .

ثانياً : مدى اعتبار البيانات والمعلومات من قبيل الأموال التي تقع عليها جريمة السرقة :

أصبحت البيانات والمعلومات ومن غير شك تمثل قيم معتبرة لا يمكن التغافل عنها ، ومن ثم فلا يكون من المستبعد أن تستهدف بالسرقة أو الاختلاس أو الاستيلاء ، وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص سرقة البيانات والمعلومات فإن هذه الجريمة تثير إشكاليتين من حيث تقييم هذه البيانات والمعلومات بالمال⁽²⁾ ، وهما:-

الإشكالية الأولى : هل يمكن اعتبار البيانات والمعلومات من قبيل الأموال التي يمكن سرقتها أم لا ؟

الإشكالية الثانية: هل ينطبق على سرقة البيانات والمعلومات النموذج القانوني لجريمة السرقة التقليدية ؟

وفي الحقيقة فإن البيانات والمعلومات يمكن بكل وضوح إدراك قيمتها المعنوية التي تفوق قيمة المال ، كما يمكن ترجمتها إلى قيم مالية نظراً لقابليتها للاستغلال باعتبارها نوع من الإبداع الذهني والفكري ، وقياساً على البرامج التي تعالج وتنظم أسلوب العمل في الهيئات والإدارات ، فإن استخدام هذا البرنامج بصورة غير مصرح بها من قبل مالكها أو حائزها الشرعي يشكل اعتداء على حقوق الاستغلال المالي ، وهذا فيما يخص الإشكالية الأولى⁽³⁾ .

أما الإشكالية الثانية والتي تتعلق بمدى اعتبار سرقة البيانات والمعلومات جريمة سرقة تقليدية ، فإنه بتحليل عناصر جريمة السرقة وفقاً للقانون المصري فإنها تشترط أن يكون المال منقولاً ومملوكاً للغير ، ويتم نقل حيازته من حائزه الشرعي إلى السارق⁽⁴⁾ ، وبالنظر الأولى نجد أن هذا النموذج لا ينطبق على سرقة البيانات والمعلومات ، وذلك لسببين :-

(1) د/ جمال محمد غيطاس : أمن المعلومات والأمن القومي - مرجع سابق - ص 76 .

(2) يعرف المال بأنه كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ، ويمكن حيازته مادياً أو معنوياً وبالانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ، ويصح أن يكون محلاً للحقوق المالية "

(3) انظر د/ رامي متولي القاضي : الجرائم المعلوماتية - مفهومها ووسائل مكافحتها - مجلة كلية الدراسات العليا - العدد ٢٥ - أكتوبر ٢٠١١ - ص ٥٠٦ .

(4) نظم المشرع المصري جريمة السرقة في المواد التي تبدأ بالمادة 311 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق "

أولهما : أن البيانات والمعلومات لا تشكلان شيئاً مادياً محسوساً يشغل حيزاً مادياً ، ويمكن أن يقع عليه فعل نقل الحيازة المطلوب في السرقة ⁽¹⁾ .

وثانيهما : أن الاعتداء على البيانات والمعلومات قد لا يتطلب سوي الاطلاع عليها أو تصويرها أو نسخها لكي تقع الجريمة ، ولا يتطلب ذلك عنصر سلب الحيازة من المالك بل تبقى كما هي ، حيث تتمثل السرقة المعلوماتية في مجرد النقل أو النسخ أو التصوير بدون سلب الحيازة من المالك ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق جريمة السرقة التقليدية على جريمة سرقة المعلومات والبيانات ، أو إطلاق وصف السرقة على هذه الجريمة ⁽²⁾

ولذلك يجب تطبيق نصوص وقواعد القوانين المتعلقة بالتحويل الرقمي في شأن هذه الجريمة ، والتي لم تشترط أن يكون المال محل الجريمة منقولاً مادياً بل توسع في ذلك وجعل من الخدمات والمنافع محلاً لهذا النوع من الجرائم ⁽³⁾ ، فجرم المشرع المصري الدخول - سواء عن عمد أو عن خطأ - على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه ، والموقع قد يكون تجاري أو تعليمي أو ترفيهي أو حكومي أو عسكري أو غيرها من المواقع ، ونص في المادة (14) من القانون رقم 175 لسنة 2018 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه :- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومفاد ما تقدم أن هذه الجريمة تُعد ذات طبيعة خاصة ، حدد لها المشرع محلاً أو شرطاً مفترضاً ، ولا بد من توافره وهو توافر نظام معلوماتي سواء كان هذا النظام موقع الكتروني أو أنظمة معلوماتية الكترونية أو شبكة معلومات ، كما حدد المشرع عناصر السلوك فيها وهي الدخول إلى النظام المعلوماتي بدون تصريح ، وتجاوز حدود التصريح ، والبقاء بصورة غير مشروعة في النظام المعلوماتي ⁽⁴⁾ .

(1) د/ هدي حامد قشقوش : جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن - مرجع سابق - ص 45.

(2) د / هشام محمد فريد رستم : جرائم الحاسب المستحدثة - مرجع سابق - ص 18 .

(3) تنص المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 14 لسنة 2014 علي أنه :- " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد علي 100000مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :- تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال منقول أو علي سند أو التوقيع عليه بطريق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية "

(4) د/ إبراهيم محمد القاسمي : جرائم الدخول والقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الالكترونية - رسالة ماجستير جامعة الامارات المتحدة كلية القانون 2018 - ص 9 .

كما ذهب المشرع الاماراتي إلى تجريم فعل الدخول غير المشروع إلى المواقع أو شبكات المعلومات إذا كان بدون تصريح ، أو تجاوز هذا التصريح ، بل وتوسع المشرع الاماراتي إلى تجريم البقاء في هذه الأنظمة بصورة غير مشروعة⁽¹⁾ .

والعلة من هذا التجريم هي حماية المواقع والحسابات على شبكة المعلومات والمواقع والحسابات الخاصة من الدخول غير المشروع أو الدخول والبقاء بدون ترخيص والحصول على ما بها من بيانات ومعلومات⁽²⁾ .

المطلب الثاني

إشكالية الشبكة المعلوماتية كمحل للحماية الجنائية في بيئة التحول الرقمي

تتميز جرائم بيئة التحول الرقمي بأنها تستهدف في كثير من الأحيان التعدي على الشبكة المعلوماتية ، بما يكون لها من محتويات معنوية ومادية ، فهي تشمل بيانات ومعلومات وبرامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز ، أو أشرطة أو اسطوانات ممغنطة تحمل بيانات ومعلومات بحسبانها أجهزة تقييم ببال ، وهذه البيانات والمعلومات محملة على الأجهزة والحسابات المرتبطة مع بعضها البعض⁽³⁾ . ونري أن ارتباط الشبكة المعلوماتية بالإنترنت ، وكذلك ارتباطها ببعض الأجهزة الحديثة يجعل الحماية الجنائية المقررة لها تعثرها بعض الصعوبات التي تنقص من فاعليتها ، ونفسر ذلك فيما يلي :

أولاً :- ارتباط الشبكة المعلوماتية بشبكة الإنترنت الدولية :

الشبكة المعلوماتية هي عبارة عن نظم معلوماتية مرتبطة بعضها البعض عن طريق مجموعة من الأجهزة أو الحسابات التي يمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها⁽⁴⁾ .

وقد تُستهدف هذه الشبكة المعلوماتية ببعض التعديات مثل محاولة إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها، أو إجراء معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها بدون وجه حق⁽⁵⁾ .

فتحدث الإشكالية في عدم معرفة مصدر التعدي على الشبكة المعلوماتية ، حيث يتصور ارتكاب الجريمة في أي بقعة من بقاع العالم عن طريق الانترنت ، حيث تعمل شبكة الإنترنت كالوسيلة يتم من خلالها توصيل جهاز الحاسوب الخاص بالفرد بأي جهاز حاسوب آخر من جميع أنحاء العالم عبر أجهزة الراوتر والخوادم المخصصة، فعندما يتصل حاسوب الفرد بشبكة الإنترنت، يتمكن من إرسال كافة أنواع المعلومات

(1) انظر المادة 34 من التشريع الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 14 لسنة 2014 .

(2) القاضي / عمر محمود الحوتي : الوجيز في الحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات - مرجع سابق - ص 25 .

(3) د/ فتوح عبد الله الشاذلي : جرائم الكمبيوتر - مرجع سابق - ص 88 .

(4) راجع المادة الأولى من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 .

(5) د/ محمود رجب فتح الله : شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفق القانون المصري الجديد - دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية - الطبعة الأولى 2018 - ص 65 .

واستقبالها كالصوت، والرسومات، والفيديو، والنصوص، وبرامج الحاسوب، وتمتلك شركات الهاتف في كل بلد كابلات الألياف البصرية عالية السرعة التي يمر من خلالها معظم بيانات ومعلومات الإنترنت⁽¹⁾. ومن هنا تأتي صعوبة السيطرة والحماية؛ حيث أن الإنترنت لا يملكه شخص محدد، ولا يوجد أحد يقوم بإدارته أو يتحمل مسؤوليته، وإنما تقوم الشركات وشبكات الكومبيوتر المنتشرة عبر العالم بإدارة والتحكم فيه.

ومما سبق يتضح أن الشبكة المعلوماتية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكة الإنترنت، وهي شبكة دولية عابرة للحدود، ويصعب معرفة من يقوم بأي اعتداء من خلالها، ومن ثم يتضح مدى الإشكالية في الحماية الجنائية للشبكة المعلوماتية.

ثانياً: - ارتباط الشبكة المعلوماتية بالموبايل أو الهاتف المحمول :

قد يكون من الصعوبة بمكان حماية الشبكة المعلوماتية من هجمات مجرمي بيئة التحول الرقمي، وذلك بسبب ارتباطها بالهاتف المحمول أو الموبايل أو النقل أو الخليوي أو الجوال وبالإنجليزية Mobile phone، وهو أداة اتصال لاسلكية تعمل خلال شبكة من أبراج البث موزعة في مواقع متفرقة لتغطي مساحة معينة، ثم تترايط عبر خطوط ثابتة أو أقمار صناعية⁽²⁾.

وما يثير المشكلة هو تطور هذه الهواتف المحمولة حتى أصبح منها ما هو على شكل ساعة يد تحتوي على إمكانيات الهواتف الذكية مثل خدمات الإنترنت وخدمة تحديد المواقع العالمي بالأقمار الصناعية (GPS)، ومنها على شكل النظارة والأساور الرقمية والسماعات الملحقة بالهواتف وغيرها من الأجهزة سواء كانت لاسلكية أم سلكية، مما يسهل استخدامها في ارتكاب الجرائم.

وهذا التطور في هذه الأجهزة خلق مشكلة قانونية من حيث تحديد طبيعة الآلة، وما مدى قيام المسؤولية الجنائية على المصنع أو المبرمج أو حائز الآلة أو الجهاز حال تسببها في الأذى، بالإضافة إلى سهولة الدخول إلى هذه التليفونات، وسهولة تهكيرها والسيطرة عليها من مجهولين⁽³⁾.

فيصبح الموبايل بما يحمله من برامج وسيلة لارتكاب الجريمة بدون تدخل حامله في بعض الأحيان، بل من الممكن أن يسيطر عليه شخص من على بُعد، فقد تقع الجريمة باستخدام الموبايل من شخص لا يرتبط به ارتباط مادي ظاهراً، ولكنه يتحكم فيه من على بُعد، سواء كان هذا التحكم من خلال محمول آخر أو بشبكة الانترنت، مثل استراق السمع، والتقاط الصور، وكذلك سرقة المعلومات، أو إرسال عبارات تشكل قذفاً أو سباً أو إرسال صور إباحية أو تهديداً.

(4) د/ فتوح عبد الله الشاذلي: جرائم الكومبيوتر - مرجع سابق - ص 76.

(2) المستشار بهاء المري: جرائم السوشيال ميديا - دار الأهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية 2022 - ص 35.

(3) د/ محمد جبريل إبراهيم: الدعائم الفلسفية لانعقاد المسؤولية الجنائية علي تقنيات الذكاء الاصطناعي - دراسة تحليلية استشرافية - بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق جامعة السادات- المجلد التاسع - العدد الرابع ديسمبر 2023.

المبحث الثالث

إشكالية الضرر والخطر في بيئة التحول الرقمي

محددات الضرر والخطر في جرائم بيئة التحول الرقمي ، وهما يمثلان النتيجة الإجرامية بمدلولها القانوني ، بما يمثل العدوان علي الحق أو المصلحة التي يحميها القانون ⁽¹⁾ ، وتحقق هذه النتيجة إما بإلحاق الضرر بالحق محل الحماية ، أو بمجرد تهديد هذا الحق وتعريضه للخطر، وفيما يلي نعرض لفكرة الضرر الذي يلحق بالحق محل الحماية الجنائية ، ثم نعرض لفكرة الخطر الذي يهدده علي النحو الآتي:

المطلب الأول : إشكالية الضرر في مجال بيئة التحول الرقمي .

المطلب الثاني : إشكالية الخطر في مجال اعتداءات بيئة التحول الرقمي .

المطلب الأول

إشكالية الضرر في مجال بيئة التحول الرقمي

الأصل لكي يقوم الركن المادي في أي جريمة ويستقيم قانوناً، أن يتوافر له جميع عناصره وذلك عن طريق وقوع الاعتداء الفعلي علي الحق أو المصلحة التي يحميها القانون ، وحدث نتيجة مع توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة ، ويعني ذلك أنه لا يكفي بالخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة التي يحميها القانون أو مجرد احتمال تحقق هذا الضرر ⁽²⁾ ، فيفرض مدلول الضرر في الجريمة أن السلوك الإجرامي قد ترتب عليه عدواناً فعلياً حالاً علي الحق الذي يحميه القانون ⁽³⁾ .

وتتنوع صور الضرر الذي يحدث نتيجة السلوك في جرائم التحول الرقمي ، ومنه إتلاف البيانات وتغييرها وسرقتها وتزويرها واستخدامه في أغراض غير مشروعة ، وإذا حدث هذا الضرر فإن ذلك يؤدي إلي تشديد العقاب .

ونعرض فيما يلي لصور الضرر في مجال جرائم التحول الرقمي علي النحو الآتي :

أولاً : الضرر المتمثل في الإتلاف أو الحو أو التغيير أو النسخ أو إعادة النشر للبيانات أو المعلومات .

قد يأخذ الضرر في الجريمة المعلوماتية صورة إتلاف أو حو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ⁽⁴⁾ ، وحيث أن من أهم عناصر أمن البيانات والمعلومات هو ضمان سريتها ، وتكاملها وسلامتها وتوفرها ، حيث يتلخص هدف جميع مستخدمي

(1) د / أحمد فتحي سرور: القسم العام - مرجع سابق - ص 355.

(2) د / شريف سيد كامل: القسم العام - مرجع سابق - ص 307.

(3) د / فوزية عبد الستار : شرح قانون العقوبات - القسم العام - مرجع سابق - ص 249 ، د/ أحمد عوض بلال : مبادئ قانون العقوبات -

القسم العام - مرجع سابق - ص 299 .

(4) راجع نص المادة 14 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، والمادة 75 من قانون الأحوال المدنية رقم 1994 .

الإنترنت في الحصول على المعلومات ونقلها بشكل آمن، وهناك مجموعة من التحديات التي يجب أخذها في الحسبان لضمان نقل آمن للمعلومات ⁽¹⁾، وأهم عناصر أمن المعلومات هي :

1. السرية : وتعني منع اطلاع أي شخص غير مخوّل من الوصول إلى بيانات شخص آخر، وعدم النشر بأي وسيلة من وسائل الإعلام .

2. التكامل : وتعني التكامليّة هنا المحافظة على البيانات من النقص أو الحو من قبل الأشخاص غير المخوّلين بالوصول لها، مثل أن يصل شخص بقصد أو بغير قصد لبيان غير مسموح له بالوصول إليه، كذلك في حال وصول فيروس إلى الحاسوب ويعدل بياناته فهذا يعد أيضاً انتهاكاً للتكامليّة وعدم توفر الحماية الكاملة للمعلومات.

3. السلامة : ويعني ذلك بقاء البيانات سليمة ومحمية ضد حدوث الإتلاف و تدمير المعلومات ومحوها واختفائها بحث لا يمكن الوصول إليها ، وكذلك ضد التعديل غير المشروع الذي يعنى التغيير الذي يؤدي إلى عدم قابلية المعلومات للاستعمال ، وكذلك ضد الإدخال غير المشروع وهو أكثر الأضرار حدوثاً حيث يتم إدخال الفيروسات أو البيانات غير الصحيحة مما يؤدي إلى عدم استرجاع البيانات والمعلومات عند الحاجة إليها ، فلا تبقى المعلومات الصحيحة والدقيقة على هيئتها الأولى بل تصبح معدّلة أو ناقصة، مما يجعل عناصر النظام تعمل بشكل غير صحيح ⁽²⁾ .

ثانياً : الضرر المتمثل في سرقة البيانات والمعلومات :

من المتصور أن يحدث الضرر في بيئة التحول الرقمي نتيجة جريمة السرقة ⁽³⁾ ، إذ أن مصادر استخدام الحاسبات في التفاعل التجاري متعددة فالحسابات البنكية والشركات معرضة للسرقة والسلب الإلكتروني، فيتم أخذ البيانات أو المعلومات والاستفادة منها عن طريق إدخال معلومات زائفة للتمويه أو عن طريق التلاعب بالبرامج لمصلحة المتحايّل، كذلك هنالك تكتيك السحب والدفع الإلكتروني من الرصيد عن طريق الكارت الممغنط، وهى بطاقات بلاستيكية يصدرها البنك لعميله بشروط معينة ويعطى بها رقما سريا غير معروف إلا للعميل وحده، وأصبحت هذه الطريقة مستخدمة بشكل كبير في المعاملات المالية ⁽⁴⁾ .

ولقد سبق تناول قيمة المعلومات والبيانات كمحل لجريمة السرقة ، واتفقنا على أنها تمثل قيمة معنوية تخضع للحماية الواردة في قانون تقنية المعلومات ، حيث أن الغالب والمنطقي إذا حدثت سرقة فإنه لا يُسرق المال المسجل عليه المعلومات والبرامج لقيمتها المادية - ثمن الشريط أو الأسطوانة - بل يسرق ما هو مسجل عليه، أي ما هو موجود بمحتواه الداخلي من بيانات ومعلومات .

⁽¹⁾ تنص المادة 13 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 علي أنه :- " تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقه سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.

⁽²⁾ د/ياسر محمد رجب : محدّدات الأمن المعلوماتي والسيبراني -مرجع سابق - ص 18 .

⁽³⁾ حسين علي محمود عبد الله : سرقة المعلومات المخزنة علي الحاسب الآلي - دار النهضة العربية القاهرة 2001 - ص 65 .

⁽⁴⁾ د/هدي حامد قشقوش : الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت -دار النهضة العربية 2001 - ص 19 .

ثالثاً : الضرر المتمثل في تزوير المستندات الإلكترونية : وهنالك تزوير المستندات المعالجة آلياً أياً كان شكلها والتي تؤدي إلي حدوث ضرر للغير ، ولقد سبق تناول هذه الجريمة وما يترتب عليها من ضرر⁽¹⁾ .

المطلب الثاني

إشكالية الخطر في مجال اعتداءات بيئة التحول الرقمي

لا شك أن الجناح نحو التحول الرقمي قد خلق نوع من الخطر ينشأ بسبب ارتكاب السلوك الذي يمثل الركن المادي في جرائم بيئة التحول الرقمي ، ولا يشترط فيه تحقق الضرر ، ومثال ذلك فإن مجرد الدخول غير المصرح به علي النظم المعلوماتية يمثل جريمة حتي وإن لم يحدث أي ضرر ، فسعي المشرع إلي عقاب كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور⁽²⁾ .

فقد ينصب التجريم علي مجرد السلوك الإجرامي المكون للجريمة، سواء كان إيجابياً أو سلبياً كجريمة التعريض للخطر التي ابتكرها المشرع الفرنسي⁽³⁾ ، فلا يشترط أن يترتب علي اقترافها حدوث اعتداء علي حق يحميه القانون أو حدوث تغيير في العالم المادي الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي حتى تثبت المسؤولية الجنائية بل تثبت الجريمة بمجرد إتيان السلوك⁽⁴⁾ .

ونعتقد أن الاعتداد بالخطر وحده للتجريم في بيئة التحول الرقمي يناسب خصوصية هذه الجرائم لما ينجم عن السلوك المعلوماتي من آثار تغيير في الواقع الخارجي ، بحيث يختلف هذا الواقع قبل ارتكاب الفعل عما كان بعد ارتكابه ، ونعرض تفسير ذلك فيما يلي :

أولاً :- زعزعة الثقة وفقدان الأمن بالدخول علي النظم المعلوماتية :

إذ يُعد الدخول إلي النظم المعلوماتية أكثر المهددات التي تنطوي علي تهديد وتعد علي الأمن والسرية والسلامة والإتاحة للنظم والبيانات المعلوماتية، إذ تبرز الضرورة لتوفير الحماية لمصالح المنظومة، لتتحكم بنظمها دون تشويش أو عقبات، فبمجرد حدوث الدخول غير المصرح به بمعنى القرصنة أو السطو أو الدخول غير المشروع في النظام المعلوماتي ينشأ الخطر⁽⁵⁾ .

ونثمن مسلك المشرع المصري الذي عاقب في قانون الأحوال المدنية بالسجن المشدد كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور⁽⁶⁾ .

(1) د/ حجازي عبد الفتاح بيومي : الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت - دار الكتب القانونية - دار المحلة الكبرى 2004 - ص 76 .

(2) تنص المادة 76 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 علي أنه :- " يعاقب بالسجن المشدد كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور"

(3) استحدث المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد الصادر في 1992 جريمة تعريض الغير للخطر بموجب نص المادة 223-1.

(4) Garraud (R.), Op. cit., no.236. P. 506, pradel (J.), Droit Penal general, T. I. op Cit., No. 367, P. 385, Du mem auteur droit penal compare ed, Dalloz, 1995.No.175,p.250.

(5) د/ رضا محمد عبد العزيز مخيمر : الأحكام الموضوعية لمواجهة الجرائم ذات الخطر العام - دراسة مقارنة - بحث في مجلة روح القوانين - كلية الحقوق - جامعة طنطا - مجلد 91 - عدد 3 - سنة 2022.

(6) راجع المادة 76 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 .

كما جرم الدخول غير المصرح به إلى النظم المعلوماتية في قانون تقنية المعلومات ، وقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه ، ويمكن القول هنا أن جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي تعتبر جريمة خطر ، وليست جريمة ضرر ، إذ لم يتطلب المشرع هنا حدوث أي نتيجة كتلف الشبكات أو تعطيلها ، وتقع الجريمة تامة بمجرد الدخول بصرف النظر عما ينتج عنها من نتائج ، كما تقع الجريمة كاملة حتي وإن لم يجد الجاني ما يريده في النظام المعلوماتي⁽¹⁾ .

ثانياً :- الضرر المحتمل في جرائم بيئة التحول الرقمي :

تمر النتيجة الإجرامية الناجمة عن جرائم بيئة التحول الرقمي بعدة مراحل ، تتمثل في احتمال حدوث الضرر ، ثم التهديد بالضرر ، وأخيراً تحقق الضرر، وهو ما يبين عدم ثبات النتيجة الإجرامية من تعطيل أو إبطاء أو إتلاف للنظم المعلوماتية ، وكذلك يبين تراخي ظهور هذه النتيجة والتي قد يتأخر اكتشافها إلى زمن طويل ، ولا يؤثر ذلك في المسؤولية الجنائية للفاعل طالما أن القصد الجنائي متوافر، وعلاقة السببية قائمة، ولكن تتمثل الإشكالية في أن مرور فترة طويلة علي اكتشاف الضرر وإن كان لا يؤدي إلى سقوط الجريمة، إلا أنه يؤدي إلى طمس أدلتها، وعدم خضوع الجاني للمحاكمة؛ لأنه قد يكون أخفي كل معالم جريمته .

وعلي ذلك تكون الرغبة في توقي الخطر هي علة التجريم، ويكون الهدف من التجريم هو حماية الحق القانوني من احتمال حدوث الضرر المحتمل⁽²⁾، فيطلق علي هذه الجرائم، الجرائم الوقائية أو الجرائم مبكرة الإتمام ، حيث لا ينتظر المشرع حدوث النتيجة الإجرامية؛ فيجرم لحظة ما قبل إتمام الجريمة، وقد تكون البدء في التنفيذ، أو الشروع في الجريمة ؛ لذلك فإن هذا التجريم يحول دون حدوث الضرر، وهو النتيجة الإجرامية التي تلحق الحق أو المصلحة التي يحميها القانون⁽³⁾ ، ولقد أخذ المشرع المصري بهذه السياسة حينما جرم تجاوز حدود الحق في الدخول للشخص المخول له الدخول سواء من حيث الزمان أو من حيث مستوى الدخول ، وعاقب علي الجريمة بصرف النظر عن وقوع ضرر من عدمه⁽⁴⁾ .

ونلاحظ أن منهج السياسة الجنائية لمواجهة جرائم بيئة التحول الرقمي يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم التي يجب أن تحاصر السلوكيات الخطرة التي قد تتسبب في هتك الأسرار وتعطيل المصالح الحيوية ؛ لذلك

(1) انظر القاضي عمر محمود الحوتي : الوجيز في الحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات - مرجع سابق - ص 68 .

(2) د/عبد الأحد جمال الدين، ود/جميل عبد الباقي الصغير: المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي: القسم العام - ص 220.

(3) د/علي راشد: القانون الجنائي - المدخل وأصول النظرية - سنة 1974 - ص 231.

(4) راجع نص المادة 15 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي تنص علي أنه " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول"

يجرم المشرع الجنائي السلوك الإجرامي الذي يهدد باحتمال حدوث الضرر⁽¹⁾؛ مثال ذلك تجريم اعتراض البيانات والمعلومات بدون وجه حق الوارد في نص المادة 16 من قانون تقنية المعلومات حتي ولو لم يترتب علي هذا الاعتراض أي ضرر⁽²⁾، ومن هنا يمكن تبني وضع جرائم بيئة التحول الرقمي في قالب الجرائم الشكلية التي تقوم عندما يكون السلوك الإجرامي خطراً، أو في صورة تعريض الآخرين للخطر⁽³⁾.

فالتبيعة الخاصة والاستثنائية لجرائم بيئة التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بصعوبة معرفة الجاني، وصعوبة اكتشاف الضرر وتأخر اكتشافه، وما يترتب علي ذلك من صعوبة في إثبات الجريمة، وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة يبرر مسلك المشرع تجاه هذه الجريمة بتجريم السلوك الإجرامي فيها دون النظر عما يتحقق عنه من ضرر، مثال ذلك تجريم حيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم التحول الرقمي وهي جريمة من جرائم الخطر المنذر بضرورة استخدام تلك البرامج والمعدات في جرائم المعلومات دون لزوم تحقق الضرر⁽⁴⁾، فهي جريمة سلوك مادي مجرد؛ وهو ما يوفر حماية أكبر لحق الإنسان في الخصوصية، ولاسيما وأن العديد من الجرائم المستحدثة والتي نصفها بالجرائم التنظيمية أو الوقائية أو كما يطلق عليها وصف التهديدية أصبح لا حصر لها⁽⁵⁾.

ومع ذلك نستطيع القول بأنه لا تتخلف النتيجة الإجرامية في أي جريمة، سواء أكانت هذه الجريمة مادية أو شكلية، غاية ما في الأمر أن صورة النتيجة تختلف في الأولي عنها في الثانية، فتتخذ في كل منهما صورة معينة⁽⁶⁾، فالنتيجة في الجريمة الشكلية تتمثل في العدوان المحتمل علي الحق، أي التهديد بالخطر⁽⁷⁾، والخطر هو حالة واقعية، أي مجموعة من الآثار المادية، ينشأ بها احتمال حدوث اعتداء ينال الحق الذي يحميه القانون،

(1) راجع تعريف الجرائم المادية والجرائم غير المادية للدكتور / محمد كامل مرسي: قانون العقوبات - القسم العام - فقرة 47 - ص 42 حيث يشترط سيادته في الجرائم المادية تحقق ضرر مباشر، دون تحققه في الجرائم الشكلية.

(2) تنص المادة 16 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 علي أنه: " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها ".

(3) جرائم الخطر منها ما هو عام، وهي جرائم تهدد مصالح عامة بإحداث الضرر، مثل تعريض وسائل المواصلات، ومنها ما هو خاص، وهي جرائم تهدد حق الإنسان في الحياة أو السلامة الجسدية، مثل إحراز سلاح بدون ترخيص أو حيازة مخدرات أو تعريض طفل للخطر، وكذلك عدم فحص الدم المتبرع به من مجموعات الخطر أو غيرهم، وأيضا عدم الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وقد تقسم جرائم الخطر أيضا إلي ما هو خطر مجرد وما هو خطر فعلي، وفي الخطر المجرد تقع الجريمة كاملة في ركنها المادي بمجرد ارتكاب الجاني للسلوك؛ لأن المشرع افترض تحقق الخطر بمجرد اقتراف الجاني للسلوك الإجرامي، = كعدم الإبلاغ عن الأمراض المعدية، والقيادة بدون رخصة، أو تلقي دم من أوساط الشواذ دون فحصه، إما جرائم الخطر الفعلي فهي جرائم ينشأ فيها سلوك الجاني حالة خطر حقيقي تهدد بإحداث ضرر، كإحراز فيروسات تستخدم في الاعتداء وإجراء عمليات جراحية بدون تعقيم الأدوات الجراحية.

(4) انظر المادة 22 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

(5) د/ علي راشد: القانون الجنائي - المدخل وأصول النظرية - مرجع سابق - ص 231، د/ عمر محمد سالم: شرح قانون العقوبات المصري - القسم العام - ص 289.

(6) د/ عمر السعيد رمضان - فكرة النتيجة في قانون العقوبات - مجلة القانون والاقتصاد - العدد الأول - السنة 31 القاهرة 1961 - ص 110.

(7) د/ رضا محمد عبد العزيز مخيمر: الأحكام الموضوعية لمواجهة الجرائم ذات الخطر العام - دراسة مقارنة - مرجع سابق - ص 128.

في حين تكون النتيجة في الجريمة المادية التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للنشاط الإجرامي مثل القتل أو الضرب أو السرقة⁽¹⁾.

فإذا كان الضرر هو مناط العقاب ومعياره ، فإن هذا الضرر قد يكون محققاً وذلك في الجرائم المادية⁽²⁾ ، وقد يكون محتملاً وذلك في الجرائم الشكلية⁽³⁾ ؛ لأن العقاب علي بعض الجرائم لم يبن علي الضرر الذي تحقق فعلاً ، بل و علي الضرر المحتمل أيضاً⁽⁴⁾.

خاتمة الدراسة :

بعد تزايد التحول الرقمي ، وما صاحبه من جدل علمي وقانوني كبير ، وهو ما يستلزم تبعاً لذلك تطوير المنظومة التشريعية لتتماشي مع التطور المذهل في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتواصل الاجتماعي ، وتخزين المعلومات مع سد الفجوة بين التنظيم القانوني ، وبين التقنيات الرقمية .

ويجب تغيير النظرة إلى حرية التواصل عبر المنصات المظلمة عبر شبكات الإنترنت ، إلى وضع قيود عليها لمنع انتهاك خصوصيات الأفراد وحررياتهم ، وفي هذه الدراسة تناولنا مفهوم التحول الرقمي ، وتطبيقاته ، وتقييمه من حيث السلبيات والاييجابيات .

ولقد تناولت الدراسة أهم إشكاليات التجريم في بيئة التحول الرقمي وكان من أهم هذه الإشكاليات وقوع الجريمة عبر الحدود ، وتنوع الجرائم الرقمية ، وصعوبة رصد القصد الجنائي في هذه الجرائم .

نتائج الدراسة :

1- تبين من خلال الدراسة أن النصوص القانونية القائمة أصبحت غير كافية لمواجهة التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، وذلك ينبأ حتماً بالاصطدام مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي لا يمكن تطبيقها علي بعض الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنية المستجدة ، فيما يخص الجرائم المتعلقة بالتعدي علي الأشخاص ، وكذلك الجرائم المتعلقة بالأموال .

2- التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في مستقبل البشرية ، فقد يساهم في ممارسة مختلف الأنشطة ومنح فرص كبيرة لتحسين الأوضاع وظروف الحياة المريحة ، و يقوم بحل الكثير من المشكلات ، ويتدخل في الظروف الصعبة للقيام بالمهام شديدة الخطورة ، كما في حالات الجوائح الصحية ، وتفشي الأوبئة ، إلا أنه ثمة خطراً محدقاً يترتب بالاجتماع من استخدام هذه التقنيات يتمثل في انتهاك الحريات والخصوصيات بشكل ملفت للنظر ، وهو ما يستوجب تنبه المشرع والفقه لهذه المخاطر .

3- الجرائم التي يمكن أن ترتكب عن طريق التقنيات الرقمية لا يمكن حصرها ، و في تزايد مستمر ، ومن هذه الجرائم ما لا يتناسب مع القواعد القائمة ، وهو ما يتصادم مع التشريعات القائمة من حيث إمكانية إثبات

(1) د/ علي يوسف محمد حربة: النظرية العامة للنتيجة الإجرامية في قانون العقوبات - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة 1995 - ص 35.

(2) انظر المادة 17 ، و 18 ، والفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 .

(3) انظر الفقرة الأولى من المادة 14 ، و 16 ، و 20 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 .

(4) د/ عمر السعيد رمضان - فكرة النتيجة في قانون العقوبات - مجلة القانون والاقتصاد - مرجع سابق - ص 110.

المسئولية الجنائية ، لأن هذه الجرائم لها خصوصية وتميز ، بحسبانها جرائم غير تقليدية من حيث مسرح الجريمة ، ومن حيث السلوكيات، ومن حيث مستخدمي هذه التقنيات الذين يرتكبون هذه الجرائم .
توصيات الدراسة :

- 1-توصي الدراسة بجمعية إصدار تشريع خاص بتقنيات التحول الرقمي باعتبارها تقنيات مستجدة تحمل في طياتها جوانب سلبية يجب تجنب مخاطرها ، وأخري إيجابية يمكن الاستفادة منها ، لذلك نجد الدعوة للمشرع للتدخل التشريعي الفوري لتجريم ما ينجم عن مضار استخدام تقنيات الثورة الرقمية و الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع السلوكيات التي تمارس عبر هذه التقنيات .
- 2-توصي الدراسة بوضع تصور يسمح بإمكانية تطبيق قواعد المسئولية الجنائية علي كل أطراف جرائم التحول الرقمي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي ، مع وضع عقوبات تناسب هذه الجرائم وتناسب مرتكبيها.
- 3-توصي الدراسة بوضع قواعد إجرائية خاصة لجرائم التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، بحيث يتم إتباع تيسير وتسهيل الإثبات وإجراءات التحقيق ، مع ضرورة إنشاء دوائر خاصة لنظر هذه الجرائم ، ولعل أقربها المحاكم الاقتصادية ، كما توصي الدراسة بإعداد كوادر فنية مدربة ومتخصصة لضبط هذه الجرائم .
- 4- توصي الدراسة بتقنين مسئوليات منظومة الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية بكل دقة ، مع إعادة النظر في النظام العقابي الذي يتلاءم مع هذا النوع من جرائم الثورة الرقمية ، ويناسب الأشخاص الحديثة المخاطبة به .
- 5-توصي الدراسة بضرورة وضع مخاطر التحول الرقمي تحت التأمين الإجباري ، وإصدار شهادة باسم المسئول عنها أو مُصنعها ، ومبرمجها ، ومستخدمها ، وشهادة لضمان مخاطرها .

وعلي الله قصد السبيل ،

❖ قائمة المراجع :

قائمة المراجع : المراجع العربية :

- 1 - د/ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم : المسئولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع الإماراتي - دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس - 2020 .
- 2 - د/ أحمد فتحي سرور : المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية الحديثة - مطابع جامعة القاهرة 1983 .
- 3 - أ/ أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن - الجزء الأول - دار هومة - الجزائر - ط 2004 .
- 4 - د/ أسماء محمد السيد : تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم - رسالة دكتوراه كلية التربية جامعة المنيا 2020 .
- 5 - د/ أسماء عبد العزيز الحسين : المدخل الميسر إلي الصحة النفسية والعلاج النفسي - دار عالم الكتب - الرياض 2002 .

- 6- د/ أشرف توفيق شمس الدين : الدليل الجنائي الإلكتروني -دراسة مقارنة - دار النهضة العربية 2021 .
- 7- د/ جمال محمد غيطاس : أمن المعلومات والأمن القومي -مكتبة نهضة مصر بدون سنة نشر .
- 8- د/ جميل عبد الباقي الصغير : القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة - دار النهضة العربية 2012 .
- 9- د/ حاتم عبد الرحمن : الإجرام المعلوماتي -دار النهضة العربية -القاهرة 2002 .
- 10- د/ خالد سامي السيد : الأمن القومي الإلكتروني وجرائم المعلومات -دار النهضة العربية 2021
- 11- د/ دويب حسين صابر : النظام القانوني لحرية الحصول علي المعلومات -دراسة مقارنة -دار النهضة العربية 2015 .
- 12- د/ رفاعي سيد سعيد : تفسير النصوص الجنائية - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية - ط 2008
- 13- د/ رمسيس بهنام : الكفاح ضد الإجرام - منشأة المعارف بالإسكندرية - ط 1996 .
- 14- د/ سمير مصطفى : منظومة الإدارة بالمعلومات -القاهرة 2002 .
- 15- د/ شريف سيد كامل: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية .
- 16- د/ طارق إبراهيم الدسوقي عطية : الأمن المعلوماتي -النظام القانوني لحماية المعلومات -دار الجامعة الجديدة 2009
- 17- د/ عبد الله موسي ، ود/ أحمد بلال : الذكاء الاصطناعي - ثورة في تقنيات العصر - الطبعة الأولى دار الكتب المصرية القاهرة 2019 .
- 18- د/ عبد الحميد بسيوني : كيف تعيش الحياة الثانية في العالم الافتراضي -- القاهرة - دار النشر للجامعات - ط 2015 .
- 19- د/ عصام عفيفي عبد البصير: النصوص العقابية في القوانين غير الجنائية - نحو سياسة جنائية جديدة - دار النهضة العربية 2017.
- 20- د/ فاتن عبد الله صالح : أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتّخاذ القرارات - أطروحة مقدّمة لنيل درجة الماجستير -جامعة الشرق الأوسط، الأردن - نوقشت فعام 2009 .
- 21- د/ فتوح عبد الله الشاذلي : جرائم الكمبيوتر - منشورات الحلبي 2003 - ص 76 .
- 22- د/ فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - 1988 .
- 23- د/ محمد جبريل إبراهيم : المسؤولية الجنائية عن جرائم الروبوت -دراسة تحليلية - دار النهضة العربية 2022 .
- 24- د/ محمد جبريل إبراهيم : الميتافيرس والقانون الجنائي -دراسة استشرافية -دار النهضة العربية - 2022 .
- 25- د/ محمد جبريل إبراهيم : العملات المشفرة من منظور القانون الجنائي -دار النهضة العربية 2021 .

- 26- د/ محمد جبريل إبراهيم : الإطار القانوني للتسجيل الجنائي أو كارت المعلومات -دراسة وصفية تحليلية -دار النهضة العربية 2023 .
- 27- د/ محمد جبريل إبراهيم : التحول الرقمي من منظور القانون الجنائي - دراسة تحليلية -دار النهضة العربية 2022 .
- 28- د/ محمد سامي الشوا : ثورة المعلومات وانعكاساتها علي قانون العقوبات -دار النهضة العربية 1999 .
- 29- د/ محمد فهمي طلبة : الحاسب والذكاء الاصطناعي - مطابع المكتب المصري الاسكندرية 1997 .
- 30- د/ محمد محمد محمد عنب : استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي - دار النهضة العربية - 2007 .
- 31- د/ محمد علي سويلم : الحماية الجنائية للملكية الفكرية بين الجوانب الإجرائية والأحكام الموضوعية - دراسو مقارنة - دار المطبوعات الجنائية 2018 .
- 32- د/ محمود أحمد طه : المواجهة التشريعية لجرائم الكمبيوتر والانترنت - دراسة مقارنة - دار الفكر والقانون - المنصورة 2012 .
- 33- د/ مطاوع عبد القادر : تحديات ومتطلبات استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحديثة لعمليات إدارة المعرفة - دار النهضة العربية - 2012 .
- 34- د/ هدي حامد قشقوش : جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - القاهرة 1992 .
- 35- د/ هشام فريد رستم : قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات _ مكتبة الآلات الحديثة بأسويوط - طبعة ١٩٩٢
- 36- د/ هناء مصطفى الخبيري : الجرائم المعلوماتية وتقنين العملات الرقمية -دراسة قانونية في التشريعات والاتفاقات الدولية -دار النهضة العربية .
- 37- د/ ياسر محمد رجب : محددات الأمن المعلوماتي السيبراني - منشأة المعارف بالإسكندرية 2023 .
- المقالات :**
- 1- د/ أحمد صبحي العطار : الإسناد والأذئاب والمسئولية في الفقه المصري والمقارن - بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - العددان 1 و 2 مطبعة جامعة عين شمس 1990 .
- 2- د/ أحمد عادل جميل، د/ عثمان حسين عثمان : إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي - دراسة ميدانية في الشركات المساهمة العامة الأردنية - أحداث الأعمال الذكية والمعرفة الاقتصادية -مجلة البحث الاجتماعي المُتقدّم- ماليزيا - المجلد 1 - عام 2012 .
- 3- د/ الكرار حبيب مجهول ، ود/ حسام عيسى عودة : المسئولية المدنية عن الأضرار التي تسببها الروبوتات - دراسة تحليلية مقارنة - بحث منشور في مجلة العلوم الاجتماعية والقانونية - المجلد 6 مايو 2019 .

- 4- د/رامي متولي القاضي : الجرائم المعلوماتية - مفهومها ووسائل علاجها -مجلة كلية الدراسات العليا -العدد 25 أكتوبر 2011 .
- 5- د / رزق سعد علي : انعكاسات التحول الرقمي علي السياسة الجنائية المعاصرة -بحث في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية كلية الحقوق -جامعة السادات - المجلد 7 العدد 2 ديسمبر 2021
- 6- د/ سعيد بن علي بن حسن العمري ، ود/ رضوان أحمد الحاف : مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجوة التشريعية - مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق -جامعة المنصورة - العدد 79 مارس 2022 .
- 7- د/ عمر قريعة ، د/ وهيبة الجوزي : العالم الافتراضي فضاء خصب لممارسة الجريمة الإلكترونية في ميدان التجارة الإلكترونية - بحث منشور في مجلة علوم الإنسان والمجتمع -مجلد 10 عدد2 السنة 2021 .
- 8- د / غنام محمد غنام : عدم ملائمة القاعدة القانونية التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر -بحث في مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت -جامعة الإمارات العربية المتحدة 2000 د/محمد محي الدين عوض : مشكلات السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم نظم المعلومات -الكمبيوتر - بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي في 25-28 أكتوبر 1993 .
- 9- د/ مروي السيد السيدالحصاوي : السياسة الجنائية للثورة الرقمية بين النظرية والتطبيق - مجلة مصر المعاصرة العدد 537 يناير 2020 .
- 10- د/ مصطفى محمد موسي : تنمية وتطوير إدارات التحري في جرائم مجتمع المعلومات والمجتمع الافتراضي - بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية .
- 11- د / نفين فاروق فؤاد : الآلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي -دراسة مقارنة -مجلة البحث العلمي في الآداب كلية البنات جامعة عين شمس العدد 13 الجزء 2 عام 2012 .
- 12- د/ نزار محمد فكري : أهمية إدارة المعرفة في تطوير الأجهزة الأمنية - مجلة كلية التدريب والتنمية - أكاديمية الشرطة العدد 32 مارس 2023.
- 13- د/ وفاء محمد أبو المعاطي صقر : المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي - دراسة تحليلية استشرافية - مجلة روح القوانين العدد 96 أكتوبر 2021 .
- 14- د/ ياسر محمد اللمعي : المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي ما بين الواقع والمأمول - دراسة تحليلية استشرافية - بحث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي العشرين - بكلية الحقوق - جامعة المنصورة في الفترة من 23 -24 مايو 2021 .
- 15- د/ يحيي إبراهيم دهشان : المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي - بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون - العدد 82 - ابريل 2020 .
- 16- د/ نبيل علي ، ود نادية حجازي : الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفة - مجلة عالم المعرفة - الكون - أغسطس 2005 العدد 318 .

المراجع الأجنبية :

- 1-Gabriel Hallevy : the criminal liability of the artificial intelligence entities
-from science fiction legal social control ,Akron law Journal ,2016 .
- 2-Jonathan herring :criminal law palgrave Macmillan fourth edition 2005.
- 3-Michael Jefferson ; criminal law Oxford University press second edition
2006.
- 4-Sтивен J. Frank, adjudication and the emergence of artificial intelligence
software, Suffolk, U.1.Rev,623,1987 .
- 5-Ying HU : robot criminal , university of Michigan Journal of law
reform, volume 52- 2019 .
- 6-Section , AA.AB,AD , The European Parliament , civil law rules on
robotics , 16 fev, 207.